

Bloque 1 - Tema 5

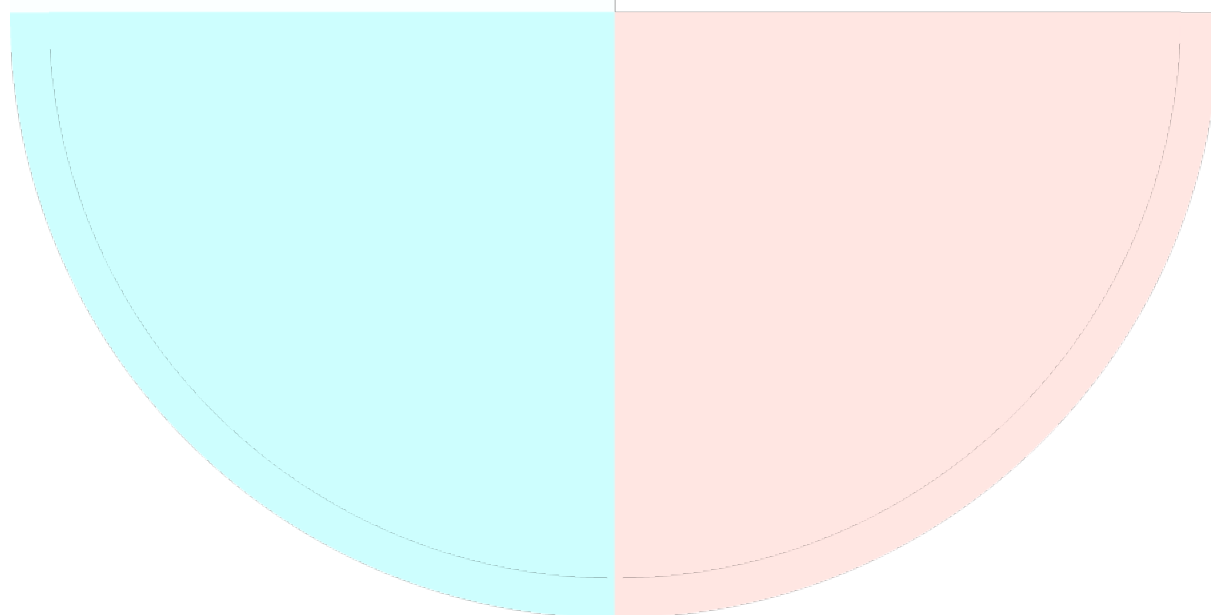
EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEO PÚBLICO Y DEMÁS NORMATIVA DE APLICACIÓN: DERECHOS Y DEBERES, FORMAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS, PROMOCIÓN INTERNA Y CARRERA PROFESIONAL; SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, INCOMPATIBILIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES INFORMADORES	3
2. MARCO NORMATIVO FUNCIÓN PÚBLICA.....	6
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL TREBEP.....	7
4. TIPOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS	10
5. DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	18
6. DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	20
7. DERECHO A LA JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES	28
8. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA	40
9. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO	43
10. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO	50
11. PROGRAMACIÓN DE EFECTIVOS Y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OEP)	53
12. ESTRUCTURACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO	56
13. CARRERA PROFESIONAL Y PROMOCIÓN INTERNA	60
14. DERECHOS RETRIBUTIVOS.....	68
15. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	72
16. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	77
17. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.....	84
18. INCOMPATIBILIDADES	89



1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES INFORMADORES

La Constitución Española, dedica parte su Título IV “Del Gobierno y de la Administración”, artículos 97 al 107, a los principios y actuación de la Administración Pública.

En concreto, su **artículo 103** establece que:–

1. La Admón. Pública

- sirve con objetividad los intereses generales y
- actúa de acuerdo con los principios de **eficacia**, **jerarquía**, **descentralización**, **desconcentración** y **coordinación**, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Admón. del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará

- el estatuto de los funcionarios públicos,
- el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de **mérito** y **capacidad**,
- las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación,
- el sistema de incompatibilidades y
- las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Definimos brevemente cada uno de los principios expuestos:

- **Principio de servicio público:** la Admón. está al servicio del interés general.
- **Principio de objetividad:** neutralidad en la actuación.
- **Principio de eficacia:** consecución de los objetivos definidos.
- **Principio de jerarquía:** la organización administrativa está estructurada jerárquicamente.
- **Principio de descentralización:** mayor proximidad al ciudadano.
 - o Territorial: traspaso de competencias a entes territoriales.
 - o Funcional: creación de entes para la gestión de servicios o la realización de actividades administrativas o económicas por cuenta de una Admón.

- **Principio desconcentración:** las competencias de una Admón. o entidad se pueden distribuir entre los distintos órganos administrativos que la conforman.
- **Principio coordinación:** la actuación administrativa es ejecutada por una pluralidad de órganos que son coordinados por su superior jerárquico.

El **artículo 3** de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de la LRJSP una serie de **principios generales**:

Las AAPP sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes **principios**:

- a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
- b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
- d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
- e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
- f) Responsabilidad por la gestión pública.
- g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
- h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP.

Las AAPP se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de **medios electrónicos**, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las CCAA y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Admón. Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

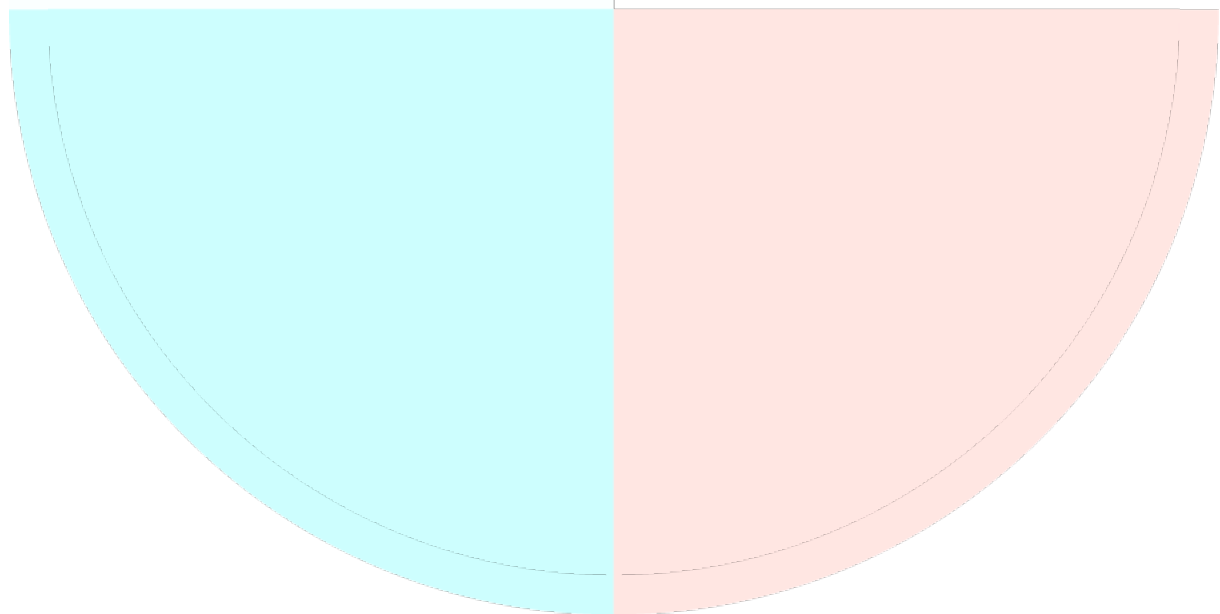
Cada una de las AAPP actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

El **artículo 105** de la CE determina que la **ley** regulará:

- a) La **audiencia de los ciudadanos**, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
- b) El **acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos**, *salvo en lo que afecte a:*
 - *la seguridad y defensa del Estado,*
 - *la averiguación de los delitos y*
 - *la intimidad de las personas.*
- c) El **procedimiento** a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la *audiencia del interesado*.

Por último, el **artículo 106** de la CE establece:

1. Los **Tribunales** controlan la *potestad reglamentaria* y la **legalidad de la actuación administrativa**, así como el *sometimiento de ésta a los fines que la justifican*.
2. Los **particulares**, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda **lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos**, *salvo* en los casos de *fuerza mayor*, siempre que la lesión sea consecuencia del **funcionamiento de los servicios públicos**.



2. MARCO NORMATIVO FUNCIÓN PÚBLICA

El **artículo 23.2 CE** regula que los ciudadanos “... *tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las **funciones y cargos públicos**, con los requisitos que señalen las leyes.*”

El **artículo 103.3 CE** dispone que: “*La ley regulará el **estatuto de los funcionarios públicos**, el **acceso a la función pública** de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones*”.

Por su parte, el título competencial lo encontramos en el **artículo 149.1.18ª CE**, el cual establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre: “*Las **bases del régimen jurídico de las AAPP y del régimen estatutario de los funcionarios**...*”.

Así pues, se ha desarrollado el **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)**.

En diciembre de 2023, se han adoptado medidas legislativas urgentes en materia de función pública (Libro Segundo) mediante el **Real Decreto-ley 6/2023**, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Además, tenemos **preceptos que continúan vigentes** hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y su normativa de desarrollo, en tanto no se opongan al TREBEP (Disposición final cuarta.2). Entre dichos preceptos, cabe señalar la siguiente legislación:

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Reales Decretos de desarrollo de la Ley 30/1984:
 - o Real Decreto 364/1995, que aprueba el Reglamento de ingreso y provisión de puestos de trabajo.
 - o Real Decreto 365/1995, que aprueba el Reglamento de situaciones administrativas.
 - o Real Decreto 33/1986, que aprueba el Reglamento de régimen disciplinario.
 - o Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las AAPP.
- Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.
- Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes AAPP.
- Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL TREBEP

TREBEP

Artículo 1. Objeto

1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las **bases** del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

2. Asimismo tiene por objeto determinar las *normas aplicables al personal laboral al servicio de las AAPP*.

3. Este Estatuto refleja los siguientes **fundamentos de actuación**:

- a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
- b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
- c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
- e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
- f) Eficacia en la planificación y gestión de los RRHH.
- g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.
- h) Transparencia.
- i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
- j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.
- k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo.
- l) Cooperación entre las AAPP en la regulación y gestión del empleo público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Este Estatuto se aplica al **personal funcionario** y en lo que proceda al personal **laboral** al servicio de las siguientes AAPP:

- a) La AGE.
- b) Las Administraciones de las CCAA y de Ceuta y Melilla.
- c) Las Administraciones de las entidades locales.
- d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las AAPP.
- e) Las Universidades Públicas.

2. En la aplicación de este Estatuto al personal **de investigación** se podrán dictar *normas singulares* para adecuarlo a sus peculiaridades.

3. El personal **docente** y el personal **estatutario** de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las CCAA en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo el art. 20, y los arts. 22.3, 24 y 84.

4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.

5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las AAPP no incluido en su ámbito de aplicación.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales

1. El **personal funcionario** de las **entidades locales** se rige por la *legislación estatal* que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la *legislación de las CCAA*, con respeto a la autonomía local.

2. Los **Cuerpos de Policía Local** se rigen también por *este Estatuto* y por la *legislación de las CCAA*, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia

Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

- a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las CCAA.
- b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las CCAA.
- c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Admón. de Justicia.
- d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
- e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- f) Personal retribuido por arancel.
- g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
- h) Personal del Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

El personal **funcionario** de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.

Su personal **laboral** se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública

En desarrollo de este Estatuto, las **Cortes Generales y las asambleas legislativas de las CCAA aprobarán**, en el ámbito de sus competencias, las *leyes reguladoras de la Función Pública* de la AGE y de las CCAA.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral

El personal laboral al servicio de las AAPP se rige, además de por la *legislación laboral* y por las *demás normas convencionalmente aplicables*, por los preceptos de este *Estatuto* que así lo dispongan.

No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, **el personal laboral** al servicio de las Administraciones públicas **se regirá por lo previsto en el presente Estatuto**, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

NEW

ÁMBITO DE APLICACIÓN		
Directa	P. Funcionario (y laboral)	AGE CCAA Ceuta y Melilla Entidades Locales Organismos, agencias y entidades dependientes Universidades públicas
“Especial”	P. de Investigación	Normas singulares por sus peculiaridades
	Docente y Estatutario (Salud)	Leg. específica estatal y autonómica respectiva
	P.F. EELL y Policía Local	Legislación estatal (TREBEP) y autonómica
Supletoria	P. F. Correos	Normas específicas y supletoriamente el TREBEP
Específica (propia)	P. Funcionario	De los Órganos Constitucionales y Estatutarios (+ Jueces, Magistrados y Fiscales) de Justicia
	P. Militar	De las Fuerzas Armadas
	Personal	Retribuido por arancel
		Del CNI Del Banco de España Del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
P. Laboral	Legislación laboral + Demás normas aplicables + Preceptos del TREBEP	

4. TIPOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS

TREBEP

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos

1. Son empleados públicos quienes desempeñan **funciones retribuidas** en las AAPP al servicio de los intereses generales.

2. Los empleados públicos se clasifican en:

- a) **Funcionarios de carrera.**
- b) **Funcionarios interinos.**
- c) **Personal laboral**, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) **Personal eventual.**

Artículo 9. Funcionarios de CARRERA

1. Son **FUNCIONARIOS DE CARRERA** quienes, en virtud de **nombramiento** legal, están vinculados a una Admón. Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las AAPP corresponden **exclusivamente** a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Admón. Pública se establezca.

Artículo 10. Funcionarios INTERINOS

1. Son **FUNCIONARIOS INTERINOS** los que, por razones expresamente justificadas de **necesidad y urgencia**, son **nombrados** como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes **circunstancias**:

- a) La existencia de plazas **vacantes** cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de 3 años, en los términos previstos en el apartado 4.
- b) La **sustitución transitoria** de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
- c) La ejecución de **programas de carácter temporal**, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses.

2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

3. En todo caso, la Admón. formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el art. 63, sin derecho a compensación alguna:

- a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
- b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.
- c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
- d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a) (*vacantes*), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Admón. Pública.

No obstante, transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 3 años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el art. 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.

5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Artículo 11. Personal LABORAL

1. Es **PERSONAL LABORAL** el que en virtud de **contrato de trabajo** formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las AAPP.

En función de la duración del **contrato** éste podrá ser:

- Fijo.
- Por tiempo indefinido.
- Temporal.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el art. 9.2 (potestades públicas o en la salvaguarda de intereses generales).

3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán **públicos**, rigiéndose en todo caso por los principios de **igualdad, mérito y capacidad**. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el **principio de celeridad**, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Artículo 12. Personal EVENTUAL

1. Es **PERSONAL EVENTUAL** el que, en virtud de **nombramiento** y con carácter **no permanente**, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las AAPP que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

4. La condición de personal eventual **NO podrá constituir mérito** para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

DA 17ª. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público

1. Las AAPP serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y los nombramientos de personal funcionario interino.

Asimismo, las AAPP promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.

2. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las AAPP.

3. Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Admón. de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será **nulo de pleno derecho**.

4. El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una **compensación económica** para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a **20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio**, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 1 año, hasta un máximo de 12 mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.

5. En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará derecho a percibir la **compensación económica** prevista en este apartado, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder por vulneración de la normativa laboral específica.

Dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo de 20 días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades.

No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria.

Artículo 13. Personal DIRECTIVO profesional

(no es un tipo de Empleado Público, sí personal al servicio de las Admon)

El Gobierno y los órganos de gobierno de las CCAA podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes **principios**:

1. Es personal directivo el que desarrolla **funciones directivas profesionales** en las AAPP, definidas como tales en las normas específicas de cada Admón.
2. Su designación atenderá a principios de **mérito y capacidad** y a criterios de **idoneidad**, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estará **sujeto a evaluación** con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo **no** tendrá la consideración de materia objeto de **negociación colectiva** a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

RDley 6/2023

Artículo 123. Concepto de personal directivo público profesional

1. En el ámbito de la Admón. del Estado (AE) tendrán la consideración de **PERSONAL DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL** las personas que desempeñen **funciones directivas** para el desarrollo de políticas y programas públicos, con margen de autonomía, de acuerdo con los criterios e instrucciones directas de sus superiores y con responsabilidad en su gestión y control del cumplimiento de los objetivos propuestos en desarrollo de los planes de actuación de la organización en la que desarrollen sus funciones.

2. La AE velará por la **representación equilibrada** entre mujeres y hombres en los puestos de personal directivo público profesional evaluando periódicamente la efectiva aplicación de este principio.

3. Tendrán la consideración de personal directivo público profesional las **personas titulares de las subdirecciones generales**, con arreglo a lo dispuesto en el art. 67 de la Ley 40/2015.

4. En el ámbito de la Admón. PERIFÉRICA, tendrán la consideración de personal directivo público profesional las **personas titulares de unidades** que, cumpliendo los requisitos del apartado 1, puedan ser asimiladas por el departamento ministerial con competencias en materia de función pública.

5. Los puestos correspondientes a subdirecciones generales adjuntas y aquellos que se asimilen expresamente a los anteriores tendrán la consideración de puestos predirectivos y les será de aplicación lo dispuesto en el art. 124.2.

6. El personal directivo público profesional del sector público institucional estatal, incluido en el ámbito de aplicación de este libro, se regulará por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en este título.

Así, los puestos de personal directivo serán los que, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, figuren con tal carácter en los correspondientes instrumentos de ordenación.

Artículo 124. Función directiva pública profesional y principios de actuación del personal directivo público profesional

1. La **función directiva pública profesional** es aquella que, en el ejercicio de competencias propias o delegadas, conlleva la exigencia de especial responsabilidad y competencia técnica, así como el desempeño de todas o algunas de las siguientes actuaciones de relevancia:

- a) Establecer objetivos e impulsar las decisiones adoptadas por los órganos superiores y directivos.
- b) Asesorar, planificar y coordinar la ejecución del trabajo para la consecución de los objetivos asignados.
- c) Evaluar los objetivos e impulsar la innovación y mejora de los servicios y proyectos de su ámbito competencial.
- d) Gestionar, para tales fines, personal y medios materiales o económicos.
- e) Dirigir o coordinar unidades administrativas.

2. El personal directivo público profesional ejercerá sus funciones con arreglo a los siguientes principios de actuación:

- a) Objetividad, imparcialidad, integridad y dedicación al servicio del interés general.
- b) Aprendizaje a lo largo de la carrera profesional, de acuerdo con los marcos de competencias profesionales existentes.
- c) Transparencia en la toma de decisiones y responsabilidad por la gestión realizada.
- d) Eficacia en la consecución de los objetivos de la organización, con sujeción al control y evaluación de resultados.
- e) Eficiencia en el uso de recursos públicos.
- f) Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 125. Régimen jurídico del personal directivo público profesional

1. La naturaleza jurídica de la relación de empleo del personal directivo público profesional con carácter general será la de **derecho administrativo**.

En los casos de personal directivo que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 123.6, reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

2. En el ámbito de la AE, el departamento ministerial competente en materia de función pública dictará las normas necesarias para adaptar los procedimientos de provisión al nombramiento de personal directivo.

3. En el ámbito de la AE se relacionarán en el repertorio de puestos de personal directivo público profesional los puestos de trabajo de naturaleza directiva a los efectos de este RDL. Este repertorio será independiente de las RPTs previstas en el art. 109.

Para cada puesto de trabajo deberá determinarse en dicho repertorio el perfil requerido para su desempeño, referenciando los requerimientos de competencias y cualificaciones profesionales, entre ellas, la de dirección de personas, la experiencia profesional aplicable y la formación requerida.

Corresponderá al departamento ministerial con competencias en materia de función pública la gestión del repertorio de puestos del personal directivo público profesional, fijando los criterios comunes para la clasificación de puestos de trabajo con funciones directivas públicas profesionales.

4. Igualmente se creará un directorio dependiente del departamento ministerial con competencias en materia de función pública, como herramienta de gestión que permita identificar las necesidades de formación y contribuya a la generación de información estadística para la gestión del talento. La inscripción en dicho directorio tendrá carácter voluntario.

5. El personal directivo y predirectivo deberá participar en las actividades formativas que la AE defina como obligatorias, dirigidas específicamente para este personal, bien sea para el perfeccionamiento o actualización de sus competencias o para la adquisición de otras nuevas en el marco de la profesionalización de la función pública directiva.

Artículo 126. Requisitos para la designación de personal directivo público profesional

Para el nombramiento como personal directivo público profesional será necesaria la acreditación de los siguientes requisitos:

- a) Ser personal funcionario de carrera del Estado, de las CCAA o de las EELL perteneciente al subgrupo A1. Para aquellos puestos de personal directivo público profesional cuyo régimen jurídico pueda ser laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 125, no será preciso cumplir este requisito, si bien deberá acreditar el mismo nivel de titulación.
- b) Contar con la experiencia y antigüedad suficientes que se requieran.
- c) Poseer la formación requerida en función del perfil del puesto.

Artículo 127. Nombramiento, duración del nombramiento y cese del personal directivo público

1. El nombramiento y cese en puestos de personal directivo público profesional en la AE se realizará en todo caso por el procedimiento de libre designación, con las especialidades previstas en este artículo y las normas de adaptación a que se refiere el art. 125.2, sin que quepa la cobertura de carácter provisional.

El plazo máximo de presentación de solicitudes será de **10 días naturales** desde la publicación de la convocatoria y no siendo preciso evacuar los informes a que se refiere el art. 20 de la Ley 30/1984.

Las **convocatorias** deberán incluir los requisitos y las competencias a valorar, debiendo las solicitudes ir acompañadas, en todo caso, de una justificación por escrito de la idoneidad de la persona candidata.

En los casos de personal directivo que, según lo dispuesto en el art. 125, reúna la condición de personal laboral, será de aplicación la legislación laboral, de acuerdo con las reglas previstas en este artículo.

2. El **nombramiento** del personal directivo público tendrá una **duración máxima de 5 años**, que podrá ser **renovable** por períodos idénticos, a propuesta del órgano competente para la designación, siempre que la persona designada mantenga los requisitos para el nombramiento y no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función.

3. El **cese** del personal directivo público profesional corresponderá al mismo órgano competente para su nombramiento y se producirá por la concurrencia de alguna de las siguientes causas, que deberán ser motivadas:

- a) Por finalización del plazo máximo de su nombramiento.
- b) A petición propia.
- c) Por la existencia de una evaluación negativa de su gestión, en los términos que establezcan las normas que desarrollen la evaluación de este personal.
- d) Por supresión o modificación del puesto, con motivo de una reorganización administrativa.
- e) Como consecuencia de la separación del servicio o despido disciplinario.
- f) Por pérdida de alguno de los requisitos para la designación previstos en la convocatoria.
- g) De forma excepcional, por pérdida de la confianza.

4. Las garantías tras el cese en el caso del personal funcionario de carrera serán las previstas con carácter general en la normativa de función pública en los supuestos de cese en los puestos de trabajo obtenidos por libre designación.

TIPOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS

Funcionario de Carrera	Nombramiento	Permanente	Reserva exclusiva de: - potestades públicas - salvaguarda de interés generales
Funcionario Interino		Temporal	Vacante Sustitución transitoria Programas temporales (3 años + 12 meses) Acumulación de tareas (9 meses en 18)
Personal Eventual			Leyes disponen qué órganos. Órganos disponen nº No mérito para la función pública Nombramiento y cese libre
Personal Laboral	Contrato	Fijo, Temporal o Indefinido	

5. DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

TREBEP

Artículo 14. Derechos INDIVIDUALES

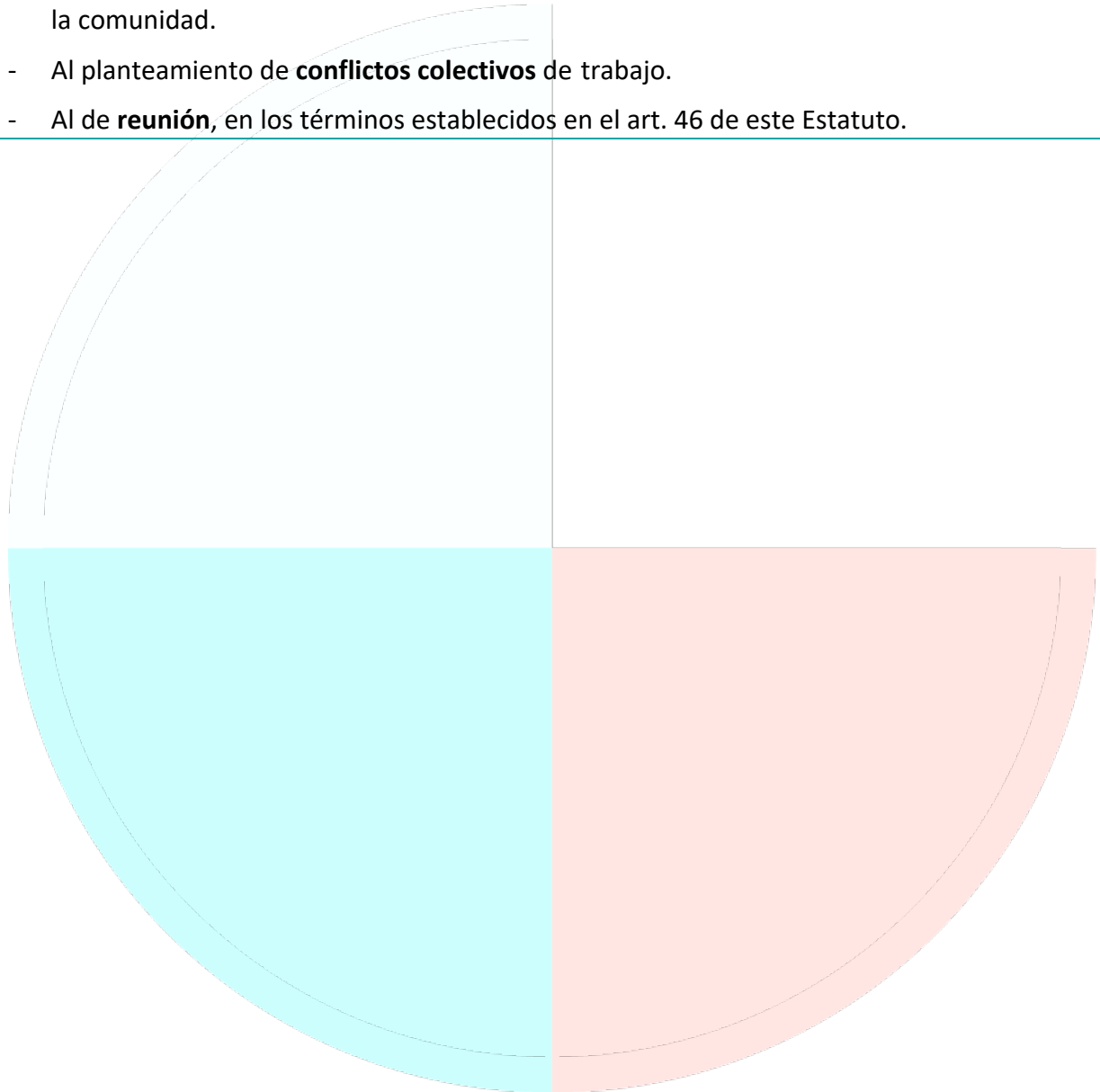
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual:

- a) A la **inamovilidad** en la condición de funcionario de carrera.
- b) Al **desempeño efectivo** de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
- c) A la **progresión** en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
- d) A percibir las **retribuciones** y las indemnizaciones por razón del servicio.
- e) A participar en la consecución de los **objetivos** atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
- f) A la **defensa** jurídica y protección de la Admón. Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
- g) A la **formación continua** y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
- h) Al **respeto** de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral.
- i) A la **no discriminación** por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
- j) A la adopción de medidas que favorezcan la **conciliación** de la vida personal, familiar y laboral.
- j bis) A la **intimidad** en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la **desconexión digital** en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- k) A la **libertad de expresión** dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
- l) A recibir protección eficaz en materia de **seguridad y salud** en el trabajo.
- m) A las **vacaciones**, descansos, permisos y licencias.
- n) A la **jubilación** según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
- o) A las prestaciones de la **Seguridad Social** correspondientes al régimen que les sea de aplicación.
- p) A la libre **asociación profesional**.
- q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 15. Derechos individuales EJERCIDOS COLECTIVAMENTE

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- A la **libertad sindical**.
- A la **negociación colectiva** y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
- Al ejercicio de la **huelga**, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- Al planteamiento de **conflictos colectivos** de trabajo.
- Al de **reunión**, en los términos establecidos en el art. 46 de este Estatuto.



6. DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

(SOLO LEER)

TREBEP

Artículo 31. Principios generales

2. Por **negociación colectiva**, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Admón. Pública.

3. Por **representación**, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las AAPP y sus empleados.

4. Por **participación institucional**, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación.

2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, **salvo** cuando excepcionalmente y por **causa grave de interés público** derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las AAPP suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

Artículo 33. Negociación colectiva

1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales.

A este efecto, se constituirán **Mesas de Negociación** en las que estarán **legitimados** para estar presentes:

- los representantes de la Admón. Pública correspondiente.
- las organizaciones sindicales:

- más representativas a nivel estatal. **(10% de representación)**
- más representativas de comunidad autónoma. **(15% de representación)**
- sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

Artículo 34. Mesas de Negociación

1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una **Mesa General de Negociación** (MGN):

- en el ámbito de la AGE,
- en cada una de las CCAA,
- en Ceuta y Melilla y
- en las Entidades Locales.

3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.

4. Dependiendo de las MGNs y por acuerdo de las mismas podrán constituirse **Mesas Sectoriales**, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número.

5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

1. Las Mesas quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Admón. correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.

4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de 15 miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

1. Se constituye una **MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS AAPP**. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la AGE y, en función de las materias a negociar, contará con representantes de:

- las CCAA,

- de las ciudades de Ceuta y Melilla
- y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la MGN de las AAPP el **incremento global de las retribuciones del personal** al servicio de las AAPP que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año.

MESAS DE NEGOCIACIÓN			
Mesas	Ámbito	Representación (no + de 15 por parte)	
		Administración	Sindicatos
Mesa General de Negociación AAPP	Conjunto de AAPP Solo hay una Incremento global de retribuciones	Preside AGE	Nivel estatal 10% Nivel CCAA 15%
		Representación de: CCAA, Ceuta y Melilla FEMP	
Mesa General de Negociación	Admón. afectada: AGE, CCAA, EELL	Decide cada Administración Ejemplo: Justicia, entre otros estarán el Ministro de Justicia y el Secretario de Estado	Nivel ámbito de cada mesa 10%
Mesas Sectoriales	Sectores concretos: justicia, educación, sanidad...		

Artículo 37. Materias objeto de negociación

1. Serán **objeto de negociación**, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Admón. Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:

- La **aplicación** del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las AAPP que se establezca en la Ley de PGE y de las CCAA.
- La **determinación y aplicación** de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- Las normas que fijen los **criterios generales** en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de RRHH.
- Las normas que fijen los **criterios y mecanismos generales** en materia de evaluación del desempeño.
- Los planes de Previsión Social Complementaria.
- Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
- Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.
- Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
- Los criterios generales de acción social.
- Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Las que afecten a las **condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios**, cuya regulación exija norma con rango de ley.

- l) Los **criterios generales** sobre **ofertas de empleo público**.
- m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los RRHH, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

2. Quedan **excluidas de la obligatoriedad de la negociación**, las materias siguientes:

- a) Las decisiones de las AAPP que afecten a sus **potestades de organización**.
- b) Cuando las consecuencias de las decisiones de las AAPP que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.
- c) La regulación del ejercicio de los **derechos de los ciudadanos y de los usuarios** de los servicios públicos, así como el procedimiento de **formación de los actos y disposiciones administrativas**.
- d) La determinación de **condiciones de trabajo del personal directivo**.
- e) Los **poderes de dirección y control** propios de la relación jerárquica.
- f) La **regulación y determinación concreta**, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Artículo 39. Órganos de representación

2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los **Delegados de Personal**, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente:

- Hasta 30 funcionarios → se elegirá 1 Delegado,
- y de 31 a 49 → se elegirán 3.

3. Las **Juntas de Personal** se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:

- De 50 a 100 funcionarios: 5.
- De 101 a 250 funcionarios: 9.
- De 251 a 500 funcionarios: 13.
- De 501 a 750 funcionarios: 17.
- De 751 a 1.000 funcionarios: 21.
- De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes **funciones**, en sus respectivos ámbitos:

- a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.
- b) Emitir informe, a solicitud de la Admón. Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
- c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
- d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.
- e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
- f) Colaborar con la Admón. correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

2. Las **Juntas de Personal**, **colegiadamente**, por **decisión mayoritaria de sus miembros** y, en su caso, los **Delegados de Personal**, **mancomunadamente**, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN		
Funcionarios	Representantes	Órgano
de 0 a 5	NINGUNO	NINGUNO
de 6 a 30	1	Delegados de Personal Sistema abierto y mayoritario Decisiones mancomunadas
de 31 a 49	3	
de 50 a 100	5	Juntas de Personal Sistema cerrado y corregido Decisiones colegiadas
de 101 a 250	9	
de 251 a 500	13	
de 501 a 750	17	
de 751 a 1000	21	
+ de 1001	2 x cada mil (máx. 75)	

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes **garantías y derechos**:

- a) El **acceso y libre circulación por las dependencias** de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los

horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

- b) La **distribución libre de las publicaciones** que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.
- c) La **audiencia en los expedientes disciplinarios** a que pudieran ser sometidos **sus miembros** durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior.
- d) Un **crédito de horas mensuales** dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:

FUNCIONARIOS	CRÉDITO HORAS MENSUALES
Hasta 100	15
De 101 a 250	20
De 251 a 500	30
De 501 a 750	35
+ de 751	40

Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios.

- e) **No ser trasladados ni sancionados** por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.

2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal **no podrán ser discriminados** en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación.

3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, **observarán sigilo profesional** en todo lo referente a los asuntos en que la Admón. señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Admón. podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Admón. para fines distintos de los que motivaron su entrega.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de 4 años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

- 1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal:

a) Los **Sindicatos**:

- más representativos a nivel:
 - o estatal.
 - o de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.
- Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10% de los representantes a los que se refiere este Estatuto en:
 - o el conjunto de las AAPP.
 - o en la que se pretende promover las elecciones.

b) Los **funcionarios** de la unidad electoral:

- Por acuerdo mayoritario.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:

- a) La elección se realizará mediante **sufragio personal, directo, libre y secreto** que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos.
- b) Serán **electores y elegibles** los funcionarios que se encuentren en la situación de **servicio activo**. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto (RD) o por decreto de los consejos de gobierno de las CCAA y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.
- d) Las **Juntas de Personal** se elegirán mediante:
 - **listas cerradas** a través de un **sistema proporcional corregido**,y los **Delegados de Personal** mediante:
 - **listas abiertas y sistema mayoritario**.

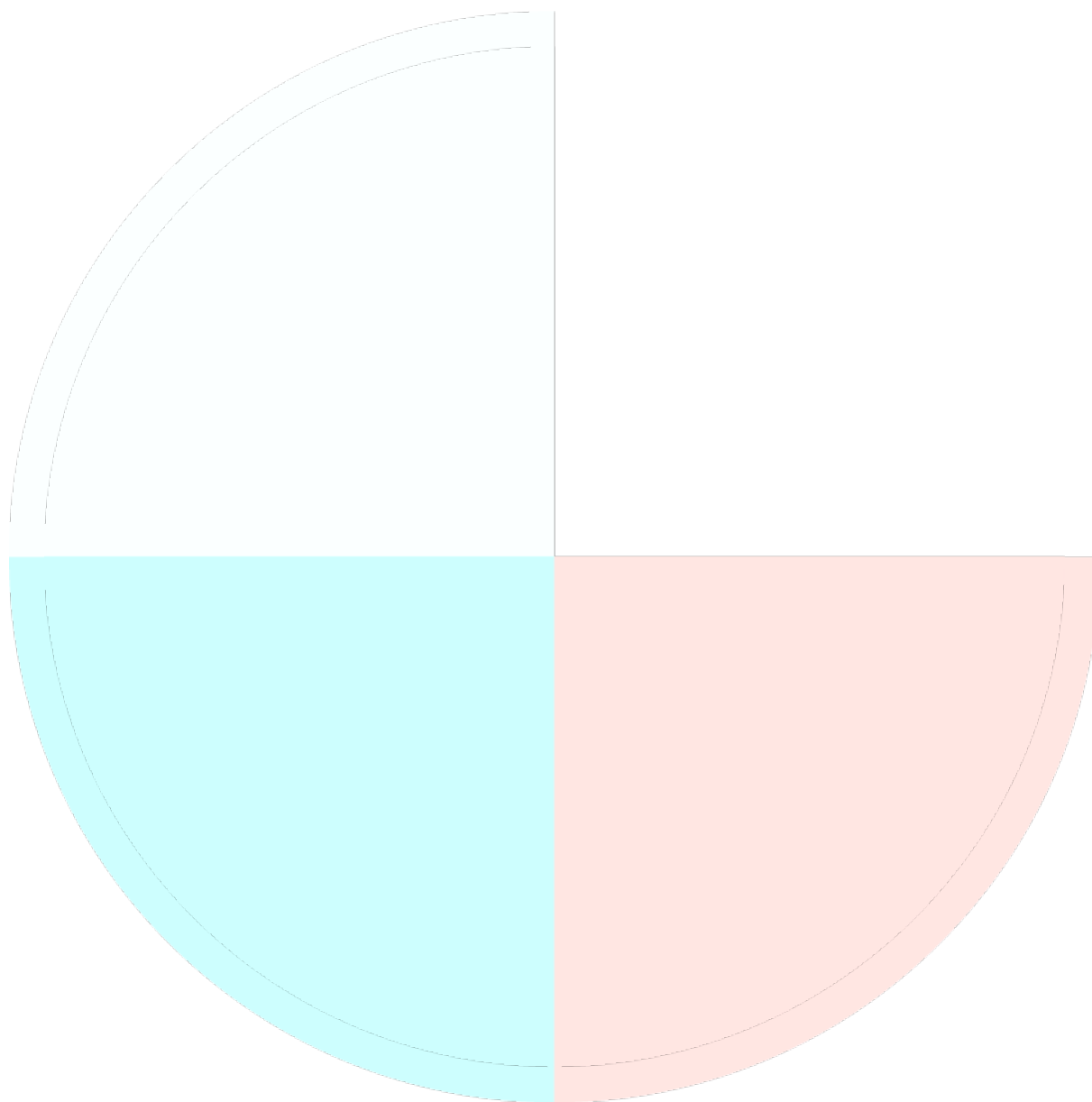
Artículo 46. Derecho de reunión

1. Están legitimados para **convocar una reunión**, directamente o a través de los Delegados Sindicales:

- Las organizaciones sindicales.
- Los Delegados de Personal.
- Las Juntas de Personal.
- Los Comités de Empresa.
- Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al **40% del colectivo convocado**.

2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.

La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.



7. DERECHO A LA JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES

TREBEP

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

1. Las AAPP establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

2. Las AAPP adoptarán **medidas de flexibilización horaria** para garantizar la CONCILIACIÓN de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos/as < 12 años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos/as > 12 años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el 2º grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos

*Para el desarrollo de la regulación que afecta a la jornada laboral, vacaciones y permisos, acudimos a la **Resolución de 28 de febrero de 2019**, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos.*

Artículo 47 bis. Teletrabajo

1. Se considera **teletrabajo** aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Admón., mediante el uso de TIC.

2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

4. La Admón. proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

5. El personal laboral al servicio de las AAPP se registrá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de **22 días hábiles**, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor (no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales).

2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

3. El periodo de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos NO puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas.

No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de 18 meses.

Resolución 28/02/2019

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Admón. que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:

AÑOS DE SERVICIO	DÍAS HÁBILES
15	23
20	24
25	25
30 o +	26

TREBEP

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

- a) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario **del cónyuge, pareja de hecho o parientes** hasta el 1º grado por consanguinidad o afinidad, **así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella**, 5 días hábiles.

Cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del **2º grado** de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 4 días hábiles.

Cuando se trate de fallecimiento del **cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del 1º grado de consanguinidad o afinidad**, 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles, cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del 2º grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

	ACCIDENTE	ENFERMEDAD GRAVE	HOSPITALIZACIÓN	INTERV. QUIR. S/HOSP.
Cónyuge	5	5	5	5
Pareja Hecho	5	5	5	5
Pariente 1º	5	5	5	5
Conviviente	5	5	5	5
Familiar 2º	4	4	4	4

FALLECIMIENTO	= LOCALIDAD	≠ LOCALIDAD
Cónyuge	3	5
Pareja de Hecho	3	5
Familiar 1º grado (C/A)	3	5
Familiar 2º grado (C/A)	2	4

- b) Por traslado de domicilio **sin cambio de residencia**, 1 día.
- c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.

- d) Para concurrir a **exámenes finales** y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
- e) Por el tiempo indispensable para la realización de **exámenes prenatales** y técnicas de **preparación al parto** por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de **adopción**, para la asistencia a las preceptivas **sesiones de información y preparación** y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
- f) Por **lactancia** de un hijo **< 12 meses** tendrán derecho a 1 hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en 2 fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en ½ hora al inicio y al final de la jornada, o en 1 hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.

El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor.

Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

- g) Por nacimiento de hijos **prematurados** o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máx. de 2 horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máx. de 2 horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

- h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún **< 12 años**, de persona **mayor** que requiera especial dedicación, o de una persona con **discapacidad** que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un **familiar, hasta el 2º grado** de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

- i) Por ser preciso atender el cuidado de un **familiar de 1º grado**, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de 1 mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de 1 mes.

- j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un **deber inexcusable** de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
- k) Por **asuntos particulares**, 6 días al año.
- l) Por matrimonio **o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho**, 15 días.
- m) Por el tiempo indispensable para la realización de los **actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos** siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

NEW

Artículo 49. Permisos por motivos de CONCILIACIÓN de la vida personal, familiar y laboral, por razón de VIOLENCIA DE GÉNERO o de VIOLENCIA SEXUAL y para las VÍCTIMAS DE TERRORISMO y sus familiares directos

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:

- a) **Permiso por nacimiento para la madre biológica:** tendrá una duración de 19 semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de 32 semanas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo/a, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Este permiso se ampliará para ambos progenitores en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo/a y, por cada hijo/a a partir del 2º en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.

El permiso por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

- 1) 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.
- 2) 11 semanas, 22 en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo/a cumpla 12 meses.
- 3) 2 semanas, 4 en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo/a cumpla los 8 años.

Este permiso, constituye un derecho individual de la madre biológica, sin que pueda transferirse su ejercicio. El permiso previsto en los apartados 2) y 3) podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo. En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3), cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

- b) **Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente:** tendrá una duración de 19 semanas para cada adoptante, guardador o acogedor. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de 32 semanas.

Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo/a y, por cada hijo/a a partir del 2º en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, una para cada uno de los progenitores.

El permiso de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

- 1) 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.
- 2) 11 semanas, 22 en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
- 3) 2 semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo/a cumpla los 8 años.

En ningún caso un mismo menor podrá dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

El permiso previsto en los apartados 2) y 3) podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo. En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3), cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta 2 meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta 2 meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Admón.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

- c) **Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo/a:** tendrá una duración de 19 semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de 32 semanas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo/a, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Este permiso se ampliará para ambos progenitores en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo/a y, por cada hijo/a a partir del 2º en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, una para cada uno de los progenitores.

En caso de fallecimiento del progenitor distinto de la madre biológica, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

El permiso de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

- 1) 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.
- 2) 11 semanas, 22 en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los 12 meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
- 3) 2 semanas, 4 en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de aquellos, en periodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo/a cumpla los 8 años.

Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. El permiso previsto en los apartados 2) y 3) podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En el caso del disfrute interrumpido del permiso se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo < de 12 meses en jornadas completas del art. 48.f), será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo del periodo de las 12 semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.

En el caso de las semanas a que se refiere el párrafo 3), cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, y el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, esta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

- d) **Permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer funcionaria:** las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración pública competente en cada caso.

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un 1/3 o menos.

- e) **Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave:** el funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos $\frac{1}{2}$ de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo/a menor de edad, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. A estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el padecimiento del cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario/a tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora con fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

- f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la

actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Admón. competente en cada caso.

- g) **Permiso parental para el cuidado de hijo/a o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años:** no tendrá carácter retribuido y tendrá una duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.

Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Admón. con una antelación de 15 días y realizándose por semanas completas.

Cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

Hijo/a	- Máximo 8 semanas hasta los 8 años edad
Menor acogido (por más 1 año)	- Jornada completa/jornada parcial - Continuo/discontinuo

Resolución 28/02/2019

Los empleados o empleadas públicos tendrán derecho a disfrutar de 2 días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del 6º trienio, incrementándose, como máximo, en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º.

ANTIGÜEDAD	DIAS ANUALES (MOSCOSOS)
< 6 trienios	6
6/7 trienios	8
8 trienios	9
9 trienios	10
10 trienios	11
y así sucesivamente	

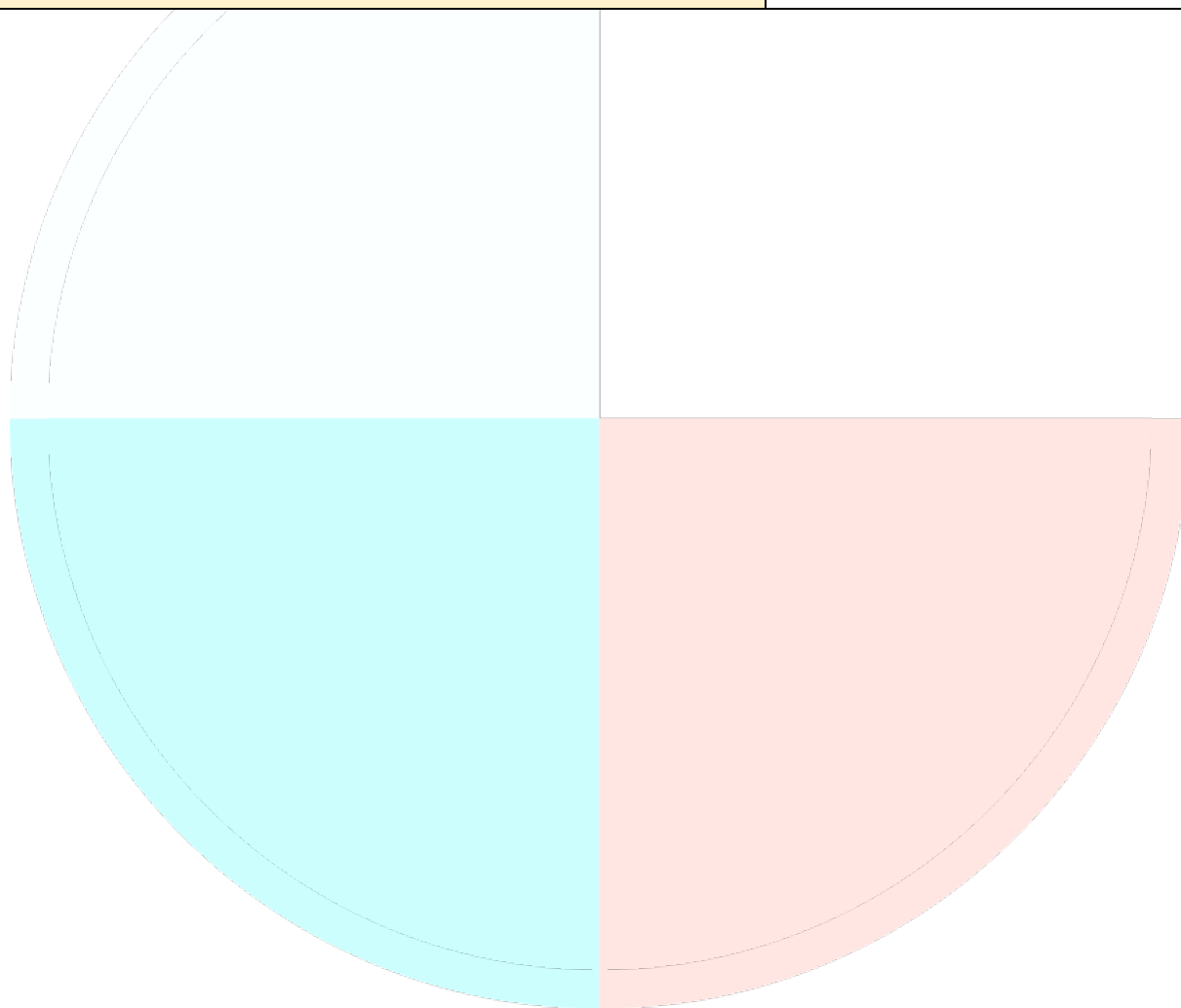
TREBEP

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	
Concurrencia a exámenes finales	Durante su celebración
Exámenes prenatales, preparación al parto o para adopción Deber inexcusable o Conciliación Fecundación o reproducción asistida Reuniones con centros de hijos con discapacidad	Tiempo indispensable
Violencia de género y violencia sexual Víctimas de terrorismo	Reducción jornada y retribuciones Reordenación del tiempo
Reincorporación tras tratamiento (radio o quimio)	25% de la jornada, 1m + 1m
Cuidado de familiar de 1º	50% jornada retribuida (1 m)
Hijo menor con enfermedad grave	Reducción a ½ Retribuciones integrales
Cuidado directo de: - Menor de 12 años - Mayor que requiera dedicación - Discapacitado sin actividad retribuida - Familiar 2º sin actividad retribuida	Reducción de: - Jornada y Retribuciones - Flexibilidad en 1 hora
Lactancia al menor de 12 meses	1 hora (o 2 ½)
Discapacidad hasta el 1º Conciliación "excepcional" monoparental	Flexibilidad de hasta 2 horas
Hospitalización del recién nacido o prematuros	2h con retribuciones integrales + 2h de reducción de jornada
Cursos de perfeccionamiento	Límite 40h/año. Retrib. básicas
Traslado de domicilio sin cambio de residencia	1 días
Accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización	Hasta 1º grado y conviviente: 5 días 2º grado: 4 días
Fallecimiento	1º grado: 3-5 días 2º grado: 2-4 días
Asuntos particulares	6 días (+2 d-6º trienio +1d-8º)

Matrimonio	15 días
Actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos	Tiempo indispensable
Permiso del progenitor	19 semanas
Adopción Discapacidad o adopción múltiple	19 semanas + 2 semanas
Madre biológica por nacimiento Prematuro u hospitalización del recién nacido	19 semanas Hasta 13 semanas adicionales
Desplazamiento al país de origen en adopción	2 meses (retribuciones básicas)



8. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA

TREBEP

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - objetividad, | - accesibilidad, |
| - integridad, | - eficacia, |
| - neutralidad, | - honradez, |
| - responsabilidad, | - promoción del entorno cultural y medioambiental, y |
| - imparcialidad, | - respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los arts. siguientes. |
| - confidencialidad, | |
| - dedicación al servicio público, | |
| - transparencia, | |
| - ejemplaridad, | |
| - austeridad, | |

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios ÉTICOS

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Admón. en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán **ningún trato de favor** o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
12. **Guardarán secreto** de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de CONDUCTA

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. **Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales** de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. **Informarán** a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. **Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad**, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. **Se rechazará cualquier regalo**, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

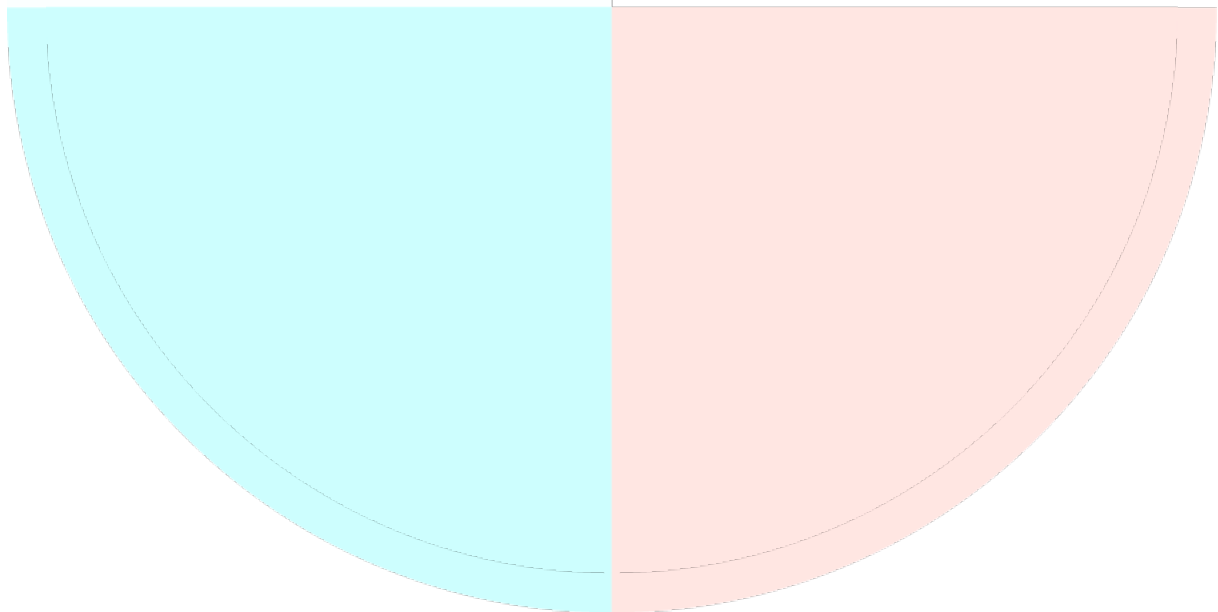
7. **Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos** para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. **Mantendrán actualizada su formación y cualificación.**

9. **Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.**

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las **propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones** de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la **atención al ciudadano en la lengua que lo solicite** siempre que sea oficial en el territorio.



9. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

TREBEP

Artículo 55. Principios rectores

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de **igualdad, mérito y capacidad**, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las AAPP, entidades y organismos a que se refiere el art. 2 seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

- a) **Publicidad** de las convocatorias y de sus bases.
- b) **Transparencia**.
- c) **Imparcialidad y profesionalidad** de los miembros de los órganos de selección.
- d) **Independencia y discrecionalidad** técnica en la actuación de los órganos de selección.
- e) Adecuación entre el **contenido** de los procesos selectivos y las **funciones** o tareas a desarrollar.
- f) **Agilidad**, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

RD Ley 6/2023

Artículo 112. Principios rectores de acceso al empleo público

1. La AE seleccionará a su personal de acuerdo con:

- los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
- los principios recogidos en el art. 55 del TREBEP,
- así como en el resto del ordenamiento jurídico.

El modelo de selección deberá ser:

- adaptable, en función de las competencias, capacidades y conocimientos necesarios para el acceso a los diferentes cuerpos, escalas, o categorías, mixto,
- basado tanto en la evaluación de conocimientos como de competencias y habilidades,
- social, identificado con la diversidad social y territorial en el acceso al empleo público.

2. En el acceso del empleo público, la actuación de la AE **garantizará**:

- a) La **publicidad** de las convocatorias y de sus bases, así como de la planificación y seguimiento de los procesos selectivos y de la **transparencia** en su gestión.
- b) La **adecuación** entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, valoradas en torno a las competencias profesionales, todo ello teniendo en cuenta las características de nuestro sistema educativo.
- c) La **agilidad y eficiencia**, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección promoviendo el uso de medios electrónicos.

- d) La **accesibilidad**, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.
- e) La **imparcialidad y profesionalidad** de los miembros de los órganos de selección, así como la **independencia, discrecionalidad técnica y confidencialidad** en su actuación.
- f) La **promoción de la igualdad de acceso** con independencia de la situación socioeconómica de las personas aspirantes.

Artículo 114. Sistemas y procesos de selección

1. Los sistemas selectivos se desarrollarán, en todas sus actuaciones, de conformidad con los principios recogidos en el art. 112.

Tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en la normativa aplicable.

2. Los procesos de selección se desarrollarán de manera que la realización de las pruebas, salvo por razones justificadas, se lleve a cabo de forma territorializada, teniendo especialmente en cuenta los territorios no peninsulares, y se guiarán por los principios de agilidad y eficiencia.

3. Los procesos de selección se diseñarán teniendo en cuenta especialmente la conexión entre las competencias profesionales directamente relacionadas con el desempeño de funciones en los correspondientes cuerpos, escalas o categorías y el tipo de pruebas objetivas a superar.

Las pruebas consistirán en la comprobación de los conocimientos, habilidades y competencias de las personas aspirantes a través de ejercicios teóricos y prácticos.

Se podrán utilizar tanto pruebas orales como escritas.

Podrá incluirse la superación de pruebas físicas o de comprobación del dominio de lenguas extranjeras o de herramientas y soluciones de las TIC.

Asimismo, cuando la naturaleza de los cometidos a desempeñar así lo requiera, los procesos selectivos podrán completarse con; una exposición curricular, con pruebas psicotécnicas, con pruebas psicométricas o con la realización de entrevistas e igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.

En la convocatoria de cada proceso selectivo se deberá justificar la selección de unos u otros tipos de pruebas.

4. Los sistemas aplicables a la selección de personal serán los de:

- **OPOSICIÓN**: consiste en la realización de una o más pruebas de conocimientos, competencias o habilidades para determinar la capacidad de las personas aspirantes y fijar su orden de prelación.

- **CONCURSO-OPOSICIÓN**: consiste en la sucesiva celebración de los sistemas anteriores dentro del proceso de selección. La valoración de la fase de concurso será proporcionada y, en ningún caso, su puntuación determinará por sí sola el resultado del proceso selectivo. Para la valoración de la fase de concurso será necesario haber superado la fase de oposición.
- y, excepcionalmente, el de **CONCURSO**: consiste exclusivamente en la valoración de los méritos, conforme al baremo previamente aprobado y determina el orden de prelación de las personas aspirantes. Este sistema sólo se aplicará, con carácter excepcional, para la selección de personal funcionario, cuando así se establezca por ley.

8. Los sistemas de selección de personal funcionario de carrera podrán incorporar, como una fase de éstos, un **CURSO SELECTIVO** consistente en la realización de un periodo formativo o de prácticas evaluable, cuyo contenido y desarrollo diferirá de lo valorado en las fases previas. Durante esta fase la persona aspirante tendrá la condición de personal funcionario en prácticas.

Se podrá determinar la celebración conjunta de parte de dicho periodo formativo entre personal funcionario en prácticas de distintos cuerpos o escalas, cuando la eficiencia, la oportunidad y la interacción entre los mismos así lo aconseje.

9. La Admón. podrá negociar las formas de colaboración que, en el marco de los convenios colectivos, fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos para la selección de personal laboral.

10. Los órganos de selección NO podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de carrera de un nº superior de personas aprobadas al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

El órgano convocante, con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, podrá requerir del órgano de selección una relación complementaria de las personas aspirantes que, habiendo obtenido la puntuación mínima exigida en la convocatoria, sigan en orden de prelación a las personas propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera cuando se produzcan renuncias de las personas aspirantes seleccionadas. En todo caso, deberá realizarse antes de la de toma de posesión.

No procederá dicho requerimiento en el supuesto de que los órganos de selección no hubieran propuesto el nombramiento de igual nº de aspirantes que el de plazas convocadas.

Igualmente, el órgano de selección, en los términos que determine el órgano convocante, previo informe del departamento ministerial con competencias en materia de función pública y de acuerdo con lo previsto en la OEP, elaborará relaciones de posibles personas candidatas para el nombramiento como personal funcionario interino o personal laboral temporal del cuerpo, escala o categoría al que corresponda la convocatoria. **(BOLSAS de empleo público)**

11. Los **procesos de selección se iniciarán mediante convocatoria pública**, que incluirá las **BASES**. Las bases de la convocatoria vincularán al órgano convocante, a los órganos de selección y a quienes participen en los mismos. Contenido mínimo de las bases:

- a) El número de plazas y la OEP de su autorización, la clasificación profesional, el cuerpo, escala o categoría.
- b) Los requisitos de acceso.
- c) El sistema selectivo aplicable, con indicación del tipo de pruebas concretas, el programa de materias sobre las que versarán y, en su caso, la relación de los méritos, así como los criterios y las normas de valoración.
- d) La composición del órgano técnico de selección.
- e) La determinación, en su caso, de las características del curso selectivo o periodo de prácticas.
- f) El % de plazas reservadas para la promoción interna y para personas con discapacidad, si procede.

Se habilita al departamento ministerial con competencias en materia de función pública para elaborar un modelo de bases comunes.

Artículo 115. Órganos de selección

1. Los órganos de selección, como órganos colegiados, **actuarán conforme** a los principios recogidos en el art. 112 y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en la Ley 40/2015 y en las demás disposiciones vigentes.

2. La **composición y funcionamiento** de dichos órganos garantizarán:

- los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialización de sus integrantes,
- los principios de agilidad y celeridad en la realización de las pruebas, así como la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
- Se promoverá, igualmente, la participación en los mismos de personas con discapacidad, en particular en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo.

NO podrán formar parte de los órganos de selección:

- quienes tengan la consideración de alto cargo (Ley 3/2015),
- el personal de elección o designación política,
- el personal funcionario interino,
- el personal laboral no fijo y
- el personal eventual.

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

4. Se podrán crear órganos o comités especializados, permanentes y renovables para la organización de los procesos selectivos.

5. El INAP y el resto de centros o institutos de selección en sus ámbitos correspondientes, organizarán u homologarán, en su caso, actividades formativas para las personas que integren los órganos de selección, dirigidos a la obtención o actualización de conocimientos y competencias en técnicas de selección. Esta formación se valorará en la conformación de los órganos de selección.

TREBEP

Artículo 56. Requisitos generales

1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:

- a) Tener la **nacionalidad española**, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
- b) Poseer la **capacidad funcional** para el desempeño de las tareas.
- c) Tener cumplidos **16 años y no exceder**, en su caso, de la edad máxima de **jubilación forzosa**. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
- d) **No** haber sido **separado** mediante expediente disciplinario **del servicio** de cualquiera de las AAPP o de los órganos constitucionales o estatutarios de las CCAA, **ni** hallarse en **inhabilitación absoluta o especial** para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
- e) Poseer la **titulación** exigida.

2. Las AAPP, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las CCAA que gocen de 2 lenguas oficiales.

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

1. Los nacionales de los Estados miembros de la **UE** podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con **excepción** de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las AAPP.

A tal efecto, los órganos de gobierno de las AAPP determinarán las agrupaciones de funcionarios a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al **cónyuge** de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la UE, siempre que no estén separados de derecho y a sus **descendientes** y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.

3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los **Tratados Internacionales** celebrados por la UE y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las AAPP, como **personal laboral**, en igualdad de condiciones que los españoles.

5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las CCAA podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.

RDley 6/2023

Artículo 113. Acceso al empleo público de personas con discapacidad

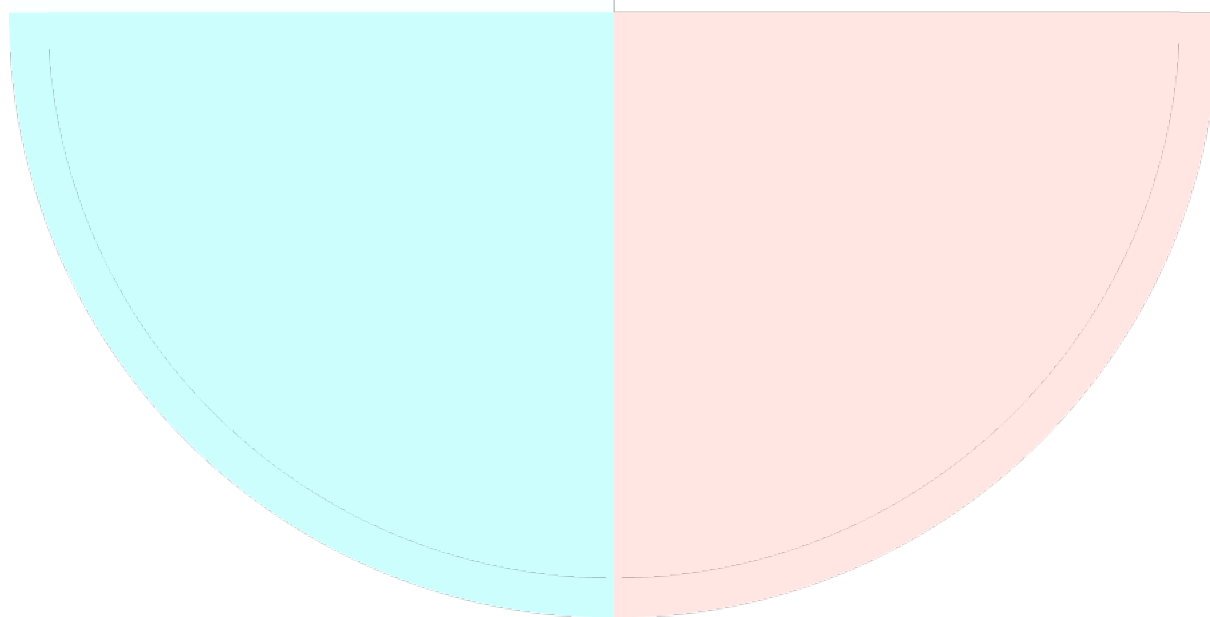
1. El acceso de las personas con discapacidad al empleo público, tanto como personal funcionario como laboral, se inspirará en los principios de: igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

2. Las personas con discapacidad podrán participar en los procesos selectivos en igualdad de condiciones que el resto de las personas aspirantes, debiendo acreditar el grado de discapacidad, así como la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas genéricas consustanciales a las mismas.

3. El acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, siempre que éstas tengan reconocido un grado de discapacidad $\geq 33\%$, se llevará a cabo mediante la convocatoria de pruebas selectivas específicas e independientes.

4. La AE adoptará las medidas adecuadas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en los procesos selectivos que se lleven a cabo, permitiéndose el uso de prótesis, incluidas las auditivas, durante la realización de los procesos selectivos por quienes las precisen y lo acrediten. Una vez superados los mismos, la AE realizará las adaptaciones precisas, incluidas medidas de accesibilidad, ajustes razonables y otros apoyos, en los puestos de trabajo para que las personas con discapacidad puedan desempeñar adecuadamente sus tareas profesionales.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS		
NACIONALIDAD		Nacionalidad española
	Funcionario	Nacionales de la UE Cónyuge de españoles o UE y descendientes Tratados internacionales libre circulación
	Laboral	Los no nacionales con residencia legal
EDAD	Mínima	16 años (18 en algunos casos)
	Máxima	Jubilación forzosa (diferente por Ley)
TITULACIÓN	Requerida	Fecha de finalización de presentación de instancias
CAPACIDAD	Funcional	Para el desempeño de las tareas
	Ocasional	Pruebas físicas previstas en convocatoria
HABILITACIÓN	Separación	No haber sido separado del servicio
	Inhabilitación	No hallarse en inhabilitación absoluta o especial
	Pertenencia	No pertenecer al cuerpo/escala o grupo/área



10. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO

TREBEP

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera

1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el **cumplimiento sucesivo** de los siguientes requisitos:

- a) Superación del **proceso selectivo**.
- b) **Nombramiento** por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.
- c) Acto de **acatamiento** de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
- d) **Toma de posesión** dentro del plazo que se establezca.

TOMA DE POSESIÓN (art. 114.12 RD Ley 6/2023)

Para el personal funcionario de carrera se deberá efectuar dentro del plazo de:

15 días naturales a partir de la publicación del nombramiento.
1 mes cuando suponga cambio de localidad de residencia.

para el personal funcionario interino y eventual se producirá:

día siguiente al del nombramiento.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

RD Ley 6/2023

DT 4ª. Aplicación del libro segundo del real decreto-ley al acceso al empleo público

Los plazos de toma de posesión previstos en el libro segundo de este RDL serán directamente aplicables a los procesos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor.

TREBEP

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

- a) La **renuncia** a la condición de funcionario.
- b) La **pérdida** de la **nacionalidad**.

- c) La **jubilación** total del funcionario.
- d) La sanción disciplinaria de **separación del servicio** que tuviere carácter firme.
- e) La pena principal o accesoria de **inhabilitación** absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia

1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada **por escrito** y será **aceptada expresamente** por la Admón., salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. **NO** podrá ser aceptada la renuncia cuando:

- el funcionario esté sujeto a **expediente disciplinario** o
- haya sido dictado en su contra auto de **procesamiento** o
- de apertura de **juicio oral** por la comisión de algún delito.

3. La renuncia a la condición de funcionario **NO inhabilita para ingresar de nuevo** en la Admón. Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la UE o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la UE y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, **que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento**, determinará la pérdida de la condición de funcionario **salvo** que simultáneamente se **adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados**.

Artículo 67. Jubilación

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:

- a) **Voluntaria**, a solicitud del funcionario (60 años y 30 años de servicio, clases pasivas).
- b) **Forzosa**, al cumplir la edad legalmente establecida (65 años y 15 años de servicio, clases pasivas).
- c) Por la declaración de **incapacidad permanente** para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente **absoluta** o, incapacidad permanente **total** en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los **65 años** de edad.

No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla 70 años de edad. La Admón. Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.

De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación (Régimen General).

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario

1. Se podrá solicitar la **rehabilitación** de la condición de funcionario, que se concederá, una vez desaparecida la causa objetiva que motivó la extinción de la relación de servicios como consecuencia de:

- pérdida de la nacionalidad o
- jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

2. Los órganos de gobierno de las AAPP podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme

Esta sanción que deriva de lo expuesto en el art. 96.1.a) del TREBEP, implica que además de perder la condición de funcionario, el interesado **no puede volver** a la Admón., ya que para poder participar en los procesos selectivos es necesario cumplir el requisito de no haber sido separado del mismo mediante expediente disciplinario.

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO	
Adquisición	Pérdida
(sucesivamente) - Superación proceso selectivo - Nombramiento - Acto de acatamiento - Toma posesión	- Renuncia expresa - Pérdida de la nacionalidad - Jubilación total - Separación del servicio - Inhabilitación absoluta/especial

11. PROGRAMACIÓN DE EFECTIVOS Y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OEP)

TREBEP

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación

1. La planificación de los RRHH en las AAPP tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
2. Las AAPP podrán aprobar **Planes para la ordenación de sus RRHH**, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
 - a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
 - b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.
 - c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.
 - d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto.
 - e) La previsión de la incorporación de RRHH a través de la OEP.

RD Ley 6/2023

Artículo 106. La planificación como principio de organización

La AE actúa conforme a **planes de actuación** o **instrumentos de planificación estratégica** equivalentes, de acuerdo con los principios de actuación contenidos en la normativa en vigor.

Artículo 107. La planificación estratégica de los recursos humanos (PERRHH)

1. La PERRHH es el fundamento de actuación en materia de función pública a través de la cual la AE establece el escenario plurianual de empleo público, que proporciona conocimiento sobre los RRHH necesarios dentro del marco de las previsiones presupuestarias. Dicha planificación será periódicamente revisable.
2. A través de la PERRHH la AE **(objetivo)**:
 - optimiza su capital humano,

- asegura que las empleadas/os públicos sean los más adecuados en sus perfiles técnicos y competencias profesionales para el desempeño de los puestos de trabajo,
- gestiona el talento y lo retiene a través de la carrera profesional,
- fomenta el aprendizaje, la formación continua y la motivación, buscando en todo momento el buen clima laboral, el desarrollo profesional de las empleadas/os públicos y la orientación al servicio público.

3. LA PERRHH contendrá, al menos, los criterios y las medidas necesarias:

- a) para articular la OEP,
- b) para orientar los mecanismos de movilidad, las convocatorias de provisión de puestos y los procesos de promoción interna,
- c) para proponer los itinerarios formativos requeridos y
- d) para establecer objetivos de desempeño y así fomentar, en todo momento, el talento interno.

4. La PERRHH se estructura a través de planes de ámbito general y planes específicos de los departamentos ministeriales u organismos públicos, sin perjuicio de planes de reestructuración de sectores concretos.

El departamento ministerial con competencias en materia de función pública, dictará normas y directrices para la elaboración de estos instrumentos de planificación estratégica.

5. Todos estos instrumentos de planificación deberán ser objeto de negociación colectiva previa en los ámbitos correspondientes y de evaluación posterior, al objeto de llevar a cabo un adecuado seguimiento del cumplimiento de los objetivos y, en su caso, introducir las oportunas medidas correctoras.

TREBEP

Artículo 70. OEP

1. Las necesidades de RRHH, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la **incorporación de personal de nuevo ingreso** serán objeto de la OEP, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la OEP o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del **plazo improrrogable de 3 años**.

2. La OEP o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las AAPP, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.

RD Ley 6/2023

Artículo 108. Oferta de Empleo Público (OEP)

1. En el marco de la planificación estratégica, la **OEP** es el acto por el que definen y cuantifican los efectivos en función de las necesidades de los departamentos ministeriales y de las políticas públicas prioritarias del Gobierno.

2. La OEP deberá incluir las necesidades de RRHH, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Podrá contener, asimismo, medidas derivadas de la planificación estratégica descrita en los arts. anteriores.

Las **convocatorias**:

- deberán publicarse en el **mismo año natural** de la publicación en el BOE de la **OEP**, en la que se incluyan las citadas plazas.
- deberán ejecutarse en el plazo máx. de **2 años** desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en **1 año**, salvo causa justificada.

Las **plazas no cubiertas** en la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido > 3 años desde la publicación de la oferta, previo informe del departamento con competencias en materia de función pública, que podrá asignar esas plazas a otros cuerpos o escalas, preferentemente del mismo grupo o subgrupo profesional, o categoría en el caso del personal laboral, en función de las necesidades.

La nueva convocatoria deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden.

3. La OEP incluirá un **% $\geq 30\%$** de las plazas de acceso libre para **promoción interna**.

4. En la OEP se reservará un % $\geq 10\%$ de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con **discapacidad** siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de forma que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la AE incluida en el ámbito de aplicación de este libro.

Reserva mínima discapacidad 10%	$\geq 2\%$ de las plazas ofertadas: discapacidad <u>intelectual</u>
	Resto de las plazas ofertadas: <u>otro tipo</u> de discapacidad

La reserva se hará sobre el nº total de las plazas incluidas en la respectiva OEP, pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias.

12. ESTRUCTURACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

TREBEP

Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo

1. Los empleados públicos tienen **derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público** que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto.
2. Las AAPP podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.
3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.

Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo

Las AAPP estructurarán su organización a través de **relaciones de puestos de trabajo (RPT)** u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

En el **Portal de Transparencia** está publicadas las RPTs de la AGE ([Portal Transparencia](#)).

MINISTERIO:	51885-1	724-28-001	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA									
CENTRO DIRECTIVO:	51903-1	724-28-001	SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA									
UNIDAD:	49132-6	724-28-001	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACION TERRITORIAL									
UNIDAD:	30563-10	724-28-001	S.G. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES									
Puesto	Descripción	Nivel	C.Especif.	T.Pto	Pro	Adscripción			Titulación	Formac.	Observaciones	Estado
						Ad. Pu	Gr/Sb	Cuerpo	Académica	Especif		
5647754	JEFE / JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA	26	13.671,84	N	C	AE	A1A2	EX11				NV
5647755	JEFE / JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA	26	13.671,84	N	C	AE	A1A2	EX11				V
5647756	JEFE / JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA	26	13.671,84	N	C	AE	A1A2	EX11				NV
5647757	JEFE / JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA	26	13.671,84	N	C	AE	A1A2	EX11				NV
5647758	JEFE / JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA	26	13.671,84	N	C	AE	A1A2	EX11				NV
4788424	JEFE / JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA	26	13.671,84	N	C	AE	A1A2	EX11				NV
5205978	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	NV
5278529	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	NV
5465967	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	NV
5466188	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	NV
5466989	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	V
5716547	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	NV
5716548	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	NV
5716558	TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO	26	12.843,04	N	C	AE	A1	EX11			OCG	NV
3801324	JEFE / JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS	24	10.420,48	N	C	AE	A1A2	EX11			E83	V
4930286	JEFE / JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS	24	10.420,48	N	C	AE	A1A2	EX11				NV
1960913	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				NV
2005644	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				V
2982772	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				V
2234604	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				V
2403406	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				V
3994970	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				NV
4725381	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				NV
4733065	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11			H.E	NV
4930288	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				NV
4930289	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				NV
4930290	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				V
4930291	ANALISTA DE SISTEMAS	22	10.420,48	N	C	AE	A2C1	EX11				NV

RD Ley 6/2023

Artículo 109. Las relaciones de puestos de trabajo (RPT)

1. Las relaciones de puestos de trabajo:

- son instrumentos técnicos de planificación a través de los cuales la AE organiza, racionaliza y ordena su personal para una eficaz prestación del servicio público.
- son públicas y han de incluir, de forma conjunta o separada, todos los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual existentes.

2. Los puestos de trabajo incluidos en la RPT se ordenarán atendiendo a denominaciones tipo y a características análogas. Las denominaciones de los puestos usarán lenguaje no sexista.

3. En ámbitos específicos podrán existir otros instrumentos de ordenación del personal que sustituyan a las RPT, siempre que posibiliten su asimilación a la clasificación orgánica y funcional, cuando así se precise.

Artículo 110. Estructuración de puestos

1. A efectos de ordenación de puestos de trabajo, éstos se estructuran en los niveles determinados teniendo en cuenta el grado de responsabilidad exigida para su desempeño.

2. Para la creación, modificación o supresión de un puesto de trabajo deberá efectuarse un análisis acerca del perfil de competencias necesario para su desempeño, de acuerdo con criterios de objetividad e interoperabilidad.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo estarán adscritos a una o varias áreas funcionales, a fin de facilitar la gestión eficaz de los RRHH, las competencias para su desempeño y la formación más adecuada.

Reglamentariamente se determinarán las áreas funcionales en que se estructurarán los puestos de trabajo, así como los cuerpos o escalas asociadas a ellas.

4. Los puestos de trabajo de una misma área funcional podrán agruparse en función de sus características comunes. Estas agrupaciones servirán para la detección de necesidades de personal, la ordenación de la provisión de puestos de trabajo, la formación y, en su caso, la carrera profesional.

5. Los puestos de personal laboral se estructurarán de acuerdo con las reglas dispuestas en su normativa específica.

TREBEP

Artículo 75. Cuerpos y escalas

1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

2. Los cuerpos y escalas de funcionarios **se crean, modifican y suprimen por ley** de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las CCAA.

Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera

Los cuerpos y escalas se clasifican, **de acuerdo con la titulación exigida para el acceso** a los mismos, en los siguientes grupos:

- **Grupo A:** Dividido en dos Subgrupos, **A1** y **A2** (título universitario de Grado o el que exija la ley).
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.
- **Grupo B:** Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
- **Grupo C:** Dividido en dos Subgrupos:
 - o **C1:** Título de Bachiller o Técnico.
 - o **C2:** Título de Graduado en ESO.

Disposición transitoria 3ª

1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el art. 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.

3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el art. 18 de este Estatuto.

Disposición adicional 6ª

1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el art. 76 del presente Estatuto, las AAPP podrán establecer **otras agrupaciones** diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la titulación exigida podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el art. 18 de este Estatuto.

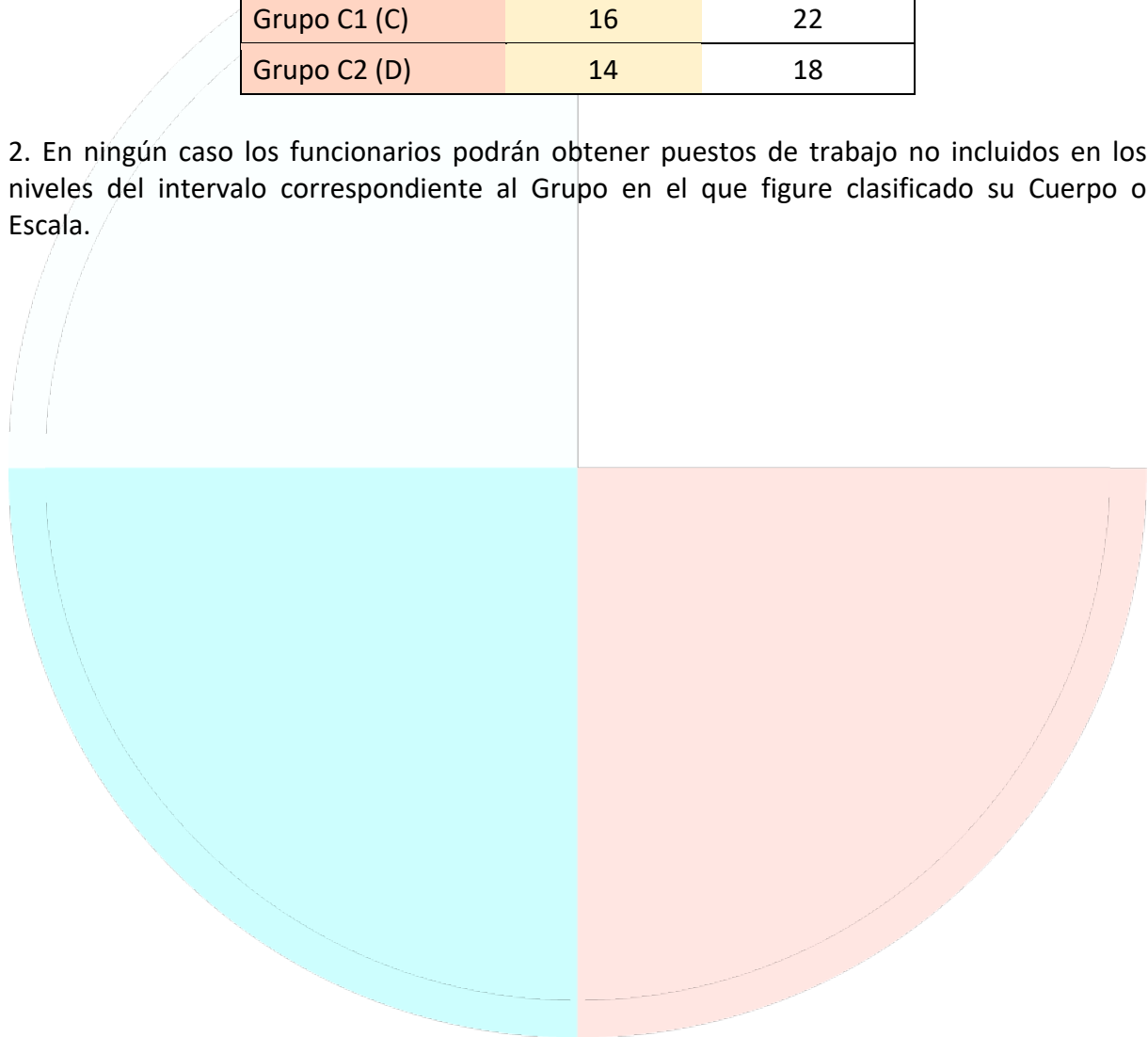
RD Ley 6/2023

DT 6ª Intervalos de niveles

Hasta tanto no se apruebe la normativa reglamentaria correspondiente, los intervalos de los niveles corresponden a cada grupo o subgrupo de clasificación, son los siguientes:

Cuerpos o Escalas	Nivel mínimo	Nivel máximo
Grupo A1 (A)	24	30
Grupo A2 (B)	20	26
Grupo B	18	24
Grupo C1 (C)	16	22
Grupo C2 (D)	14	18

2. En ningún caso los funcionarios podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala.



13. CARRERA PROFESIONAL Y PROMOCIÓN INTERNA

TREBEP

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera

1. Los funcionarios de carrera tendrán **derecho a la promoción profesional**.

2. La **carrera profesional** es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes **modalidades**:

- a) **CARRERA HORIZONTAL**, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en 17.b) y 20.3 de este Estatuto. **(consolidación de grado)**
- b) **CARRERA VERTICAL**, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto. **(concurso, libre designación y resto de formas de movilidad previstas)**
- c) **PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL**, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18. **(proceso selectivo)**
- d) **PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL**, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el art. 18. **(proceso selectivo)**

En la carrera el funcionario NO supera pruebas. En la promoción Sí

CARRERA PROFESIONAL			Puesto	Cuerpo	Subgrupo
Carrera (sin pruebas)	Horizontal	Consolidación de grado personal	=	=	=
	Vertical	Ascenso por provisión de puestos	≠	=	=
Promoción interna	Horizontal	Acceso a otro cuerpo y otro puesto	≠	≠	=
	Vertical	Ascenso a inmediato superior	≠	≠	≠

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Se articulará un **sistema de grados, categorías o escalones de ascenso** fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán **consecutivos** con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
- b) Se deberá **valorar la trayectoria** y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

RD Ley 6/2023

Artículo 122. Carrera horizontal

1. La **carrera horizontal** consiste en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal funcionario de carrera mediante su progresión a través del ascenso en un sistema de tramos, definidos como las etapas sucesivas de reconocimiento del desarrollo profesional que son resultado de una evaluación objetiva y reglada, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

2. La **carrera profesional horizontal** tendrá carácter **voluntario** y se ordenará conforme a las siguientes reglas:

- a) En cada grupo o subgrupo de personal funcionario existirán **4 tramos**.
- b) A quienes accedan por el sistema de promoción interna se les reconocerá la experiencia profesional en el grupo o subgrupo de origen, en los términos previstos del art. 122.4.
- c) Los ascensos de tramo se producirán de forma consecutiva y exigirán, para poder ascender al tramo superior, un periodo mínimo de 5 años de servicios efectivos en el caso del 1º tramo y de 6 años en los siguientes.



3. Los **ascensos de tramo** se producirán previa solicitud de la persona interesada a través de la aplicación de un sistema objetivo de acreditación de méritos que será objeto de desarrollo reglamentario y que tendrá en cuenta al menos los siguientes elementos:

- a) La trayectoria profesional y el resultado de la evaluación del desempeño.

- b) El cumplimiento de un itinerario de formación especializada y, en su caso, la participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación en líneas de interés para la organización.
- c) La adquisición de competencias y cualificaciones profesionales que se estimen necesarias por razón de la especificidad de la función desarrollada y de la experiencia adquirida.

4. A los efectos del cumplimiento de los periodos mínimos de permanencia en un tramo de carrera (sin perjuicio de la necesidad de dar cumplimiento a los restantes requisitos exigidos para el ascenso de tramo) se computará el tiempo que permanezca el personal funcionario en:

- las situaciones de servicios especiales,
- excedencia por cuidado de familiares,
- por razón de violencia de género,
- por razón de violencia terrorista.

En el caso de consolidarse uno o varios tramos por la prestación de servicios sucesivamente en diferentes cuerpos, escalas o categorías de distinto grupo o subgrupo de clasificación, tendrá derecho a mantener los tramos consolidados en los grupos o subgrupos anteriores.

Cuando una persona cambie de adscripción a un grupo o subgrupo de clasificación a través de promoción interna antes de consolidar un tramo de carrera horizontal, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo a los efectos de poder consolidar el tramo de carrera horizontal correspondiente al nuevo grupo o subgrupo en el que preste servicios.

5. El personal funcionario de carrera de otras AAPP, que ocupe puestos de trabajo en la AE, desde el momento definitivo de dicha ocupación tiene derecho a la carrera profesional en los mismos términos que el personal funcionario de ésta y durante el tiempo que permanezcan vinculados a la misma.

6. El procedimiento para la aplicación de la carrera profesional horizontal seguirá las siguientes reglas:

- a) **Con carácter anual se realizará una convocatoria para el acceso a los distintos tramos** de la carrera horizontal, en la que el personal funcionario de carrera podrá solicitar, con carácter voluntario, la evaluación de su actividad profesional.
- b) En todo caso, **los efectos económicos del reconocimiento de cada tramo de carrera horizontal se producirán a partir del 1 de enero del año siguiente**.

7. La progresión alcanzada en el sistema de carrera profesional recogido en este artículo se retribuirá mediante un **COMPLEMENTO DE CARRERA**, cuya cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que tenga reconocido el mismo tramo.

8. La carrera horizontal del personal laboral se hará efectiva conforme a lo que se establezca en los convenios colectivos que sean de aplicación o, en su defecto, en acuerdo colectivo, en el marco de los criterios establecidos en este libro y lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

TREBEP

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera

1. La promoción interna se realizará mediante **procesos selectivos** que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el art. 55.2 de este Estatuto (principios rectores acceso al empleo público).

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una **antigüedad de, al menos, 2 años** de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo **y superar las correspondientes pruebas selectivas**.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Artículo 20. La evaluación del desempeño

1. Las AAPP establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados.

La **evaluación del desempeño** es el procedimiento mediante el cual **se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento** o el logro de resultados.

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

3. Las AAPP determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el art. 24 del presente Estatuto.

4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Admón. Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.

5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del art. 24 (productividad) del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este art.

RD Ley 6/2023

Artículo 116. La evaluación del desempeño. Concepto y fines

1. La **evaluación del desempeño** es el procedimiento mediante el cual **anualmente** se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados de las empleadas y empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos.

Dicha evaluación partirá de la planificación estratégica y tendrá en cuenta los recursos, objetivos y resultados de cada unidad o centro directivo como marco de valoración objetiva y objetivable.

2. La evaluación del desempeño tendrá que contribuir necesariamente a:

- a) La consecución de los objetivos estratégicos de cada unidad y la motivación de las personas mediante su implicación en la consecución de los mismos.
- b) El fomento del trabajo en equipo y las relaciones transversales e interorgánicas.
- c) El desarrollo y promoción profesional de las empleadas y empleados públicos.
- d) La mejora de la comunicación e intercambio de información.
- e) La adquisición de nuevas competencias profesionales, mediante la identificación de las necesidades de formación y capacitación de las empleadas y empleados públicos.
- f) La innovación y mejora continua de los procedimientos.

3. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño → serán objeto de negociación colectiva.

Artículo 117. Ámbito de aplicación de la evaluación del desempeño

La participación en los procedimientos de evaluación del desempeño será obligatoria para todo el personal que se encuentre en situación de servicio activo o asimilada.

Artículo 118. Principios y criterios orientadores de la evaluación del desempeño

1. Reglamentariamente se determinará el modelo general y el procedimiento para la evaluación del desempeño en la AE, de acuerdo con los fines fijados en el art. 116.2, fundamentado en el cumplimiento de objetivos de cumplimiento de carácter colectivo e individual.

3. Los **modelos de evaluación** del desempeño, que serán transparentes y participados, se adecuarán a criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados/as, con arreglo a los siguientes criterios orientadores:

- a) **Planificación**: la evaluación del desempeño quedará integrada en el marco de la planificación estratégica del departamento ministerial u organismo público, alineando los objetivos de la organización con los del trabajo del personal.
- b) **Participación**: se articularán mecanismos para la participación de las empleadas y los empleados públicos en la definición de los objetivos.
- c) **Fiabilidad**: se fijarán los mecanismos necesarios para comprobar periódicamente la fiabilidad y objetividad de los instrumentos de evaluación.
- d) **Mejora continua y mensurabilidad de los objetivos**: se revisarán, con la participación de las organizaciones sindicales, los modelos de evaluación para asegurar su relevancia y su utilidad para la consecución de los fines establecidos en el art. 116.2.
- e) **Revisión**: se fijarán garantías suficientes para la revisión del resultado de la evaluación, en caso de que surjan discrepancias respecto a la misma.

3. La **conducta profesional se valorará conforme al código de conducta** establecido en el capítulo VI del título III del TREBEP y se presumirá **POSITIVA** salvo valoración negativa expresa y motivada.

Se tendrán en cuenta igualmente las adaptaciones del puesto de trabajo y capacidades del personal con discapacidad, especialmente aquellos puestos adaptados para personas con discapacidad intelectual.

4. Igualmente se regulará la **creación de comisiones de seguimiento**, con participación de la Admón. y las organizaciones sindicales más representativas, para la valoración global de los procesos realizados y los resultados obtenidos, así como para la formulación de propuestas de mejora en atención a dichos resultados.

Artículo 119. Efectos de la evaluación del desempeño

1. Los resultados de la evaluación del desempeño tendrán **efectos** en las siguientes materias:

- a) Percepción de retribuciones complementarias de carácter variable, en los términos previstos en este RDL o en el convenio colectivo de aplicación.
- b) Progresión en la carrera profesional.
- c) Criterios para la provisión de puestos de trabajo.
- d) Continuidad en el puesto de trabajo.
- e) Valoración de las necesidades formativas, incluyendo aquéllas que hayan de ser ofertadas a las empleadas y empleados públicos con carácter obligatorio, e incentivando la participación en acciones formativas voluntarias.

2. La evaluación del desempeño positiva de cada período evaluado se tendrá en cuenta:

- en la valoración del mérito de experiencia en los procesos de selección y provisión y
- para su aplicación en la progresión en los tramos de la carrera profesional horizontal.
- servirá para la identificación de necesidades formativas o la promoción de la participación en las mismas.

3. Los resultados de la evaluación del desempeño serán de conocimiento por la persona evaluada, se informará a los representantes sindicales en el ámbito correspondiente, y tendrán la protección correspondiente (Reglamento UE 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018).

4. En el ámbito de aplicación del libro segundo de este RDL y de acuerdo con el art. 24.c) del TREBEP, el **COMPLEMENTO DE DESEMPEÑO** es el que retribuye el rendimiento o resultados obtenidos por el personal funcionario de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

Para el personal laboral, este complemento se regulará conforme a lo que se establezca en los convenios colectivos y normativa específica de aplicación.

En todo caso, las cantidades que perciba el personal empleado público por este concepto serán de conocimiento del resto del personal de su ámbito, así como de los representantes sindicales. (PUBLICIDAD)

Artículo 120. Requisitos para el establecimiento de un modelo de evaluación del desempeño

1. Para que un modelo de evaluación del desempeño entre en funcionamiento y produzca efectos en los términos previstos por este RDL será preciso que los departamentos ministeriales y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes implementen, con carácter previo y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica.

2. Sin perjuicio de lo anterior y, en todo caso, en aras del perfeccionamiento del modelo y de la formación del personal, una vez validado el mismo por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, las evaluaciones realizadas mediante dicho modelo **no** tendrán consecuencias en las 2 primeras anualidades tras su implementación.

Artículo 121. La Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño

A fin de coordinar la implementación de la evaluación del desempeño en el ámbito de la AE, se crea la **COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**, cuya composición y funciones determinará la persona titular del departamento ministerial con competencias en materia de función pública.

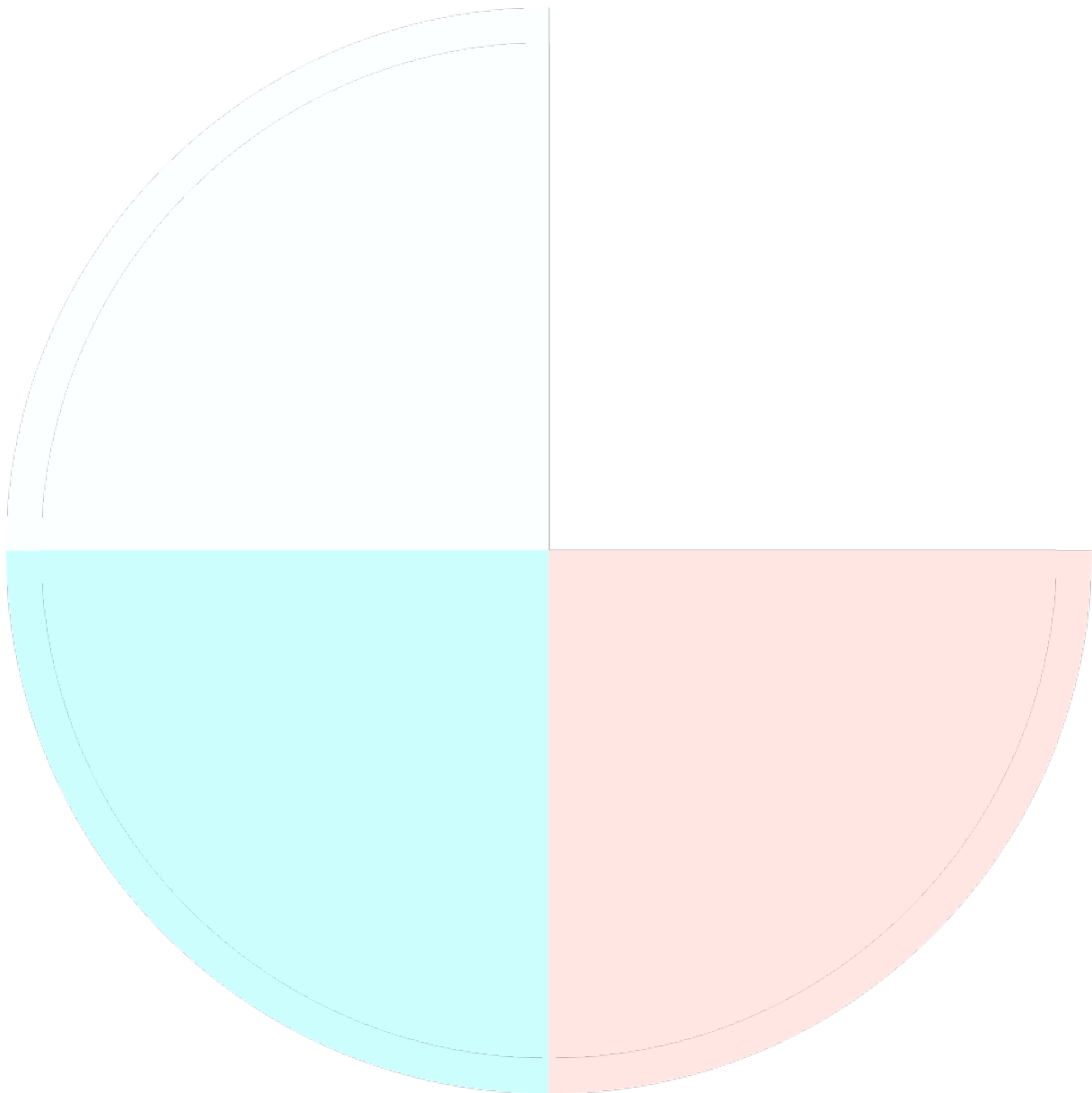
DT 5ª. Implantación de la evaluación del desempeño

Los sistemas de evaluación del desempeño preexistentes a la entrada en vigor del libro 2º de este RDL se mantendrán en vigor, sin perjuicio de su necesaria revisión por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño en la AE.

TREBEP

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.



14. DERECHOS RETRIBUTIVOS

TREBEP

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente **ley de presupuestos**.

2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de PGE para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios

1. Las retribuciones de los **funcionarios de carrera** se clasifican en **básicas** y **complementarias**.

2. Las **retribuciones BÁSICAS** son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

3. Las **retribuciones COMPLEMENTARIAS** son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

4. Las **pagas extraordinarias** serán 2 al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del art. 24.

Artículo 23. Retribuciones básicas

Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de PGE, estarán integradas única y exclusivamente por:

- a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
- b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada 3 años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Admón. Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

- La **progresión** alcanzada por el funcionario dentro del sistema de **carrera** administrativa.
- La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados **puestos de trabajo** o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
- El **grado de interés, iniciativa o esfuerzo** con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
- Los **servicios extraordinarios** prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA		
Básicas	Sueldo + Trienios	
Complementarias	Progresión en la carrera administrativa (COMPLEMENTO DE DESTINO) Puestos de trabajo (COMPLEMENTO ESPECÍFICO) Desempeño (COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD) → COMPLEMENTO DE DESEMPEÑO Servicios extraordinarios Progresión (COMPLEMENTO DE CARRERA)	
Pagas Extraordinarias	Tiene componentes de ambas (básicas y complementarias)	

RD Ley 6/2023

DT 7ª. Régimen transitorio de retribuciones

Hasta tanto se implemente la evaluación del desempeño prevista en el título III del libro 2º de este RDL, el complemento de desempeño se regirá con arreglo a los mismos modelos, criterios o baremos que se encuentren autorizados y en vigor para la asignación del complemento de productividad.

Una vez se implemente la evaluación del desempeño, el complemento de desempeño sustituirá a todos los efectos al complemento de productividad.

Se pueden consultar las retribuciones del personal funcionario para el año 2025 en [Retribuciones personal funcionario 2025](#)

	A1		A2		B		C1		C2		Agrup. Profesional E	
	SUELDO	UN TRIENIO	SUELDO	UN TRIENIO	SUELDO	UN TRIENIO	SUELDO	UN TRIENIO	SUELDO	UN TRIENIO	SUELDO	UN TRIENIO
MENSUAL	1.366,74	52,60	1.181,79	42,90	1.033,05	37,64	887,32	32,47	738,50	22,11	675,93	16,65
ANUAL (12 meses)	16.400,88	631,20	14.181,48	514,80	12.396,60	451,68	10.647,84	389,64	8.862,00	265,32	8.111,16	199,80
PAGA EXTRA JUNIO	843,40	32,47	861,90	31,27	892,87	32,54	766,92	28,03	731,77	21,87	675,93	16,65
PAGA EXTRA DICIEMBRE	843,40	32,47	861,90	31,27	892,87	32,54	766,92	28,03	731,77	21,87	675,93	16,65
TOTAL ANUAL	18.087,68	696,14	15.905,28	577,34	14.182,34	516,76	12.181,68	445,70	10.325,54	309,06	9.463,02	233,10

COMPLEMENTO DE DESTINO			TOTAL SUELDO Y COMPLEMENTO DE DESTINO (Sin Trienios)											
NIVEL	MES	AÑO (*)	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES (**)	AÑO (**)
30	1.193,86	16.714,04	2.560,60	34.801,72	2.375,65	32.619,32	2.226,91	30.896,38	2.081,18	28.895,72	1.932,36	27.039,58	1.920,02	26.880,28
29	1.070,83	14.991,62	2.437,57	33.079,30	2.252,62	30.896,90	2.103,88	29.179,96	1.958,15	27.173,30	1.809,33	25.317,16	1.791,83	25.085,62
28	1.025,83	14.361,62	2.392,57	32.449,30	2.207,62	30.266,90	2.058,88	28.549,96	1.913,15	26.543,30	1.764,33	24.687,16	1.744,95	24.429,30
27	980,76	13.730,64	2.347,50	31.818,32	2.162,55	29.635,92	2.013,81	27.912,98	1.868,08	25.912,32	1.719,26	24.056,18	1.698,01	23.772,14
26	860,47	12.046,58	2.227,21	30.134,26	2.042,26	27.951,86	1.893,52	26.228,92	1.747,79	24.228,26	1.598,97	22.372,12	1.572,61	22.016,54
25	763,41	10.687,74	2.130,15	28.775,42	1.945,20	26.593,02	1.796,46	24.870,08	1.650,73	22.869,42	1.501,91	21.013,28	1.471,49	20.600,86
24	718,36	10.057,04	2.085,10	28.144,72	1.900,15	25.962,32	1.751,41	24.239,38	1.605,68	22.238,72	1.456,86	20.382,58	1.424,55	19.943,70
23	673,38	9.427,32	2.040,12	27.515,00	1.855,17	25.332,60	1.706,43	23.609,66	1.560,70	21.609,00	1.411,88	19.752,86	1.377,67	19.287,38
22	628,31	8.796,34	1.995,05	26.884,02	1.810,10	24.701,62	1.661,36	22.978,68	1.515,63	20.978,02	1.366,81	19.121,88	1.330,69	18.626,66
21	583,36	8.167,04	1.950,10	26.254,72	1.765,15	24.072,32	1.616,41	22.349,38	1.470,68	20.348,72	1.321,86	18.492,58	1.283,87	17.974,18
20	541,88	7.586,32	1.908,62	25.674,00	1.723,67	23.491,60	1.574,93	21.768,66	1.429,20	19.768,00	1.280,38	17.911,86	1.240,65	17.369,10
19	514,23	7.199,22	1.880,97	25.286,90	1.696,02	23.104,50	1.547,28	21.381,56	1.401,55	19.380,90	1.252,73	17.524,76	1.211,81	16.965,34
18	486,56	6.811,84	1.853,30	24.899,52	1.668,35	22.717,12	1.519,61	20.994,18	1.373,88	18.993,52	1.225,06	17.137,38	1.182,95	16.561,30
17	458,87	6.424,18	1.825,61	24.511,86	1.640,66	22.329,46	1.491,92	20.606,52	1.346,19	18.605,86	1.197,37	16.749,72	1.154,11	16.157,54
16	431,26	6.037,64	1.798,00	24.125,32	1.613,05	21.942,92	1.464,31	20.219,98	1.318,58	18.219,32	1.169,76	16.363,18	1.125,32	15.754,48
15	403,54	5.649,56	1.770,28	23.737,24	1.585,33	21.554,84	1.436,59	19.831,90	1.290,86	17.831,24	1.142,04	15.975,10	1.096,49	15.350,86
14	375,93	5.263,02	1.742,67	23.350,70	1.557,72	21.168,30	1.408,98	19.445,36	1.263,25	17.444,70	1.114,43	15.588,56	1.067,66	14.947,24
13	348,22	4.875,08	1.714,96	22.962,76	1.530,01	20.780,36	1.381,27	19.057,42	1.235,54	17.056,76	1.086,72	15.200,62	1.038,80	14.543,20
12	320,54	4.487,56	1.687,28	22.575,24	1.502,33	20.392,84	1.353,59	18.669,90	1.207,86	16.669,24	1.059,04	14.813,10	1.009,94	14.139,44
11	292,85	4.099,90	1.659,59	22.187,58	1.474,64	20.005,18	1.325,90	18.282,24	1.180,17	16.281,58	1.031,35	14.425,44	981,11	13.735,54
10	265,22	3.713,08	1.631,96	21.800,76	1.447,01	19.618,36	1.298,27	17.895,42	1.152,54	15.894,76	1.003,72	14.038,62	952,34	13.332,76
9	251,40	3.519,60	1.618,14	21.607,28	1.433,19	19.424,88	1.284,45	17.701,94	1.138,72	15.701,28	989,90	13.845,14	937,92	13.130,88
8	237,53	3.325,42	1.604,27	21.413,10	1.419,32	19.230,70	1.270,58	17.507,76	1.124,85	15.507,10	976,03	13.650,96	923,47	12.928,58
7	223,71	3.131,94	1.590,45	21.219,62	1.405,50	19.037,22	1.256,76	17.314,28	1.111,03	15.313,62	962,21	13.457,48	909,07	12.726,98
6	209,87	2.938,18	1.576,61	21.025,86	1.391,66	18.843,46	1.242,92	17.120,52	1.097,19	15.119,86	948,37	13.263,72	894,63	12.524,82
5	196,03	2.744,42	1.562,77	20.832,10	1.377,82	18.649,70	1.229,08	16.926,76	1.083,35	14.926,10	934,53	13.069,96	880,22	12.323,08
4	175,29	2.454,06	1.542,03	20.541,74	1.357,08	18.359,34	1.208,34	16.636,40	1.062,61	14.635,74	913,79	12.779,60	858,61	12.020,54
3	154,59	2.164,26	1.521,33	20.251,94	1.336,38	18.069,54	1.187,64	16.346,60	1.041,91	14.345,94	893,09	12.489,80	837,05	11.718,70
2	133,83	1.873,62	1.500,57	19.961,30	1.315,62	17.778,90	1.166,88	16.056,96	1.021,15	14.055,30	872,33	12.199,16	815,41	11.415,74
1	113,11	1.583,54	1.479,85	19.671,22	1.294,90	17.488,82	1.146,16	15.765,88	1.000,43	13.765,22	851,61	11.909,08	793,78	11.112,92

TREBEP

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

1. Los funcionarios interinos percibirán:

- Las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
- Las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del art. 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.

2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Las AAPP determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del suelo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el art. 21 del presente Estatuto.

RETRIBUCIONES RESTO PERSONAL	
F. Interinos	Sueldo + Trienios + Puestos de trabajo + Desempeño + Servicios extraordinarios
F. Prácticas	Como mínimo el sueldo del grupo al que aspira acceder
P. Laboral	Legislación laboral, convenio colectivo y contrato de trabajo

Artículo 29. Retribuciones diferidas

Las AAPP podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes Leyes de PGE a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los Planes de Pensiones.

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a **planes de pensiones o contratos de seguros** tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones

1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.

2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Artículo 28. Indemnizaciones

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

15. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Según la Disposición final 4ª.1, lo establecido en el capítulo III “Provisión de puestos de trabajo y movilidad” del título V “Ordenación de la actividad profesional” producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP.

TREBEP

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

1. Las AAPP proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de:

- igualdad,
- mérito,
- capacidad y
- publicidad.

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Admón. Pública se llevará a cabo por los procedimientos de:

- **concurso** (sistema normal de provisión).
- **libre designación** (según determinen las RPTs en atención a la naturaleza de sus funciones).

Ambos con convocatoria pública, debiendo tanto el procedimiento como las resoluciones publicarse, al menos, en el BOE.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer **otros procedimientos de provisión** en los supuestos de:

- movilidad a que se refiere el artículo 81.2 (traslados forzosos),
- permutas entre puestos de trabajo,
- movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario,
- reingreso al servicio activo,
- cese o remoción en los puestos de trabajo y
- supresión de los mismos.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera

1. Cada Admón. Pública, en el marco de la planificación general de sus RRHH, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la **movilidad voluntaria** de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos.

2. Las **AAPP**, de manera motivada, **podrán trasladar a sus funcionarios**, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades

distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán **derecho a las indemnizaciones** establecidas reglamentariamente para los **traslados forzosos**.

3. Los puestos de trabajo podrán proveerse con **carácter provisional**:

- En caso de **urgente e inaplazable** necesidad y
- debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.

RD Ley 6/2023

Artículo 111. Concurso abierto y permanente

La Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP), en colaboración con los departamentos ministeriales y organismos públicos, **convocará concursos unitarios, de carácter abierto y permanente**, en los que se podrán incluir puestos de trabajo vacantes adscritos a los mismos, con la finalidad de fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y de favorecer una movilidad ordenada y coordinada.

FORMAS DE PROVISIÓN			
Ordinaria	Otras Formas de Provisión		
	Temporal	Necesidades del Servicio	Voluntaria
Concurso general Concurso específico Libre Designación	Adscripción provisional Comisión de servicios	Redistribución de efectivos Cambio adscripción puestos de trabajo Reasignación de efectivos	Permuta Movilidad por salud Movilidad por violencia (género o terrorista)

TREBEP

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

1. El **concurso**, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la **valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes** de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico.

La composición de estos órganos:

- responderá al principio de **profesionalidad y especialización** de sus miembros,
- se adecuará al criterio de **paridad** entre mujer y hombre y

- su funcionamiento se ajustará a las reglas de **imparcialidad y objetividad**.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo.

3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el art. 35 de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas.

Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio del Interior.

4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Admón. Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera

1. La **libre designación** con convocatoria pública consiste en la **apreciación discrecional** por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.

4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Admón. Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre AAPP

1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los RRHH, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la AGE y las CCAA y las EELL establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.

2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad.

3. Los funcionarios de carrera que obtenzan destino en otra Admón. Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Admón. de origen en la situación administrativa de servicio en otras AAPP.

En los supuestos **de remoción o supresión del puesto de trabajo** obtenido por **concurso**, permanecerán en la Admón. de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Admón.

En el supuesto de **cese del puesto obtenido por libre designación**, la Admón. de destino, en el plazo máx. de 1 mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Admón.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máx. de 1 mes el reingreso al servicio activo en su Admón. de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Admón., con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Admón. de destino.

Artículo 82. Movilidad por RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA TERRORISTA

VVG y violencia sexual

1. Las **mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual** que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, **sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura**. Aun así, en tales supuestos la Admón. pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de **traslado forzoso**.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género o con la violencia sexual se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

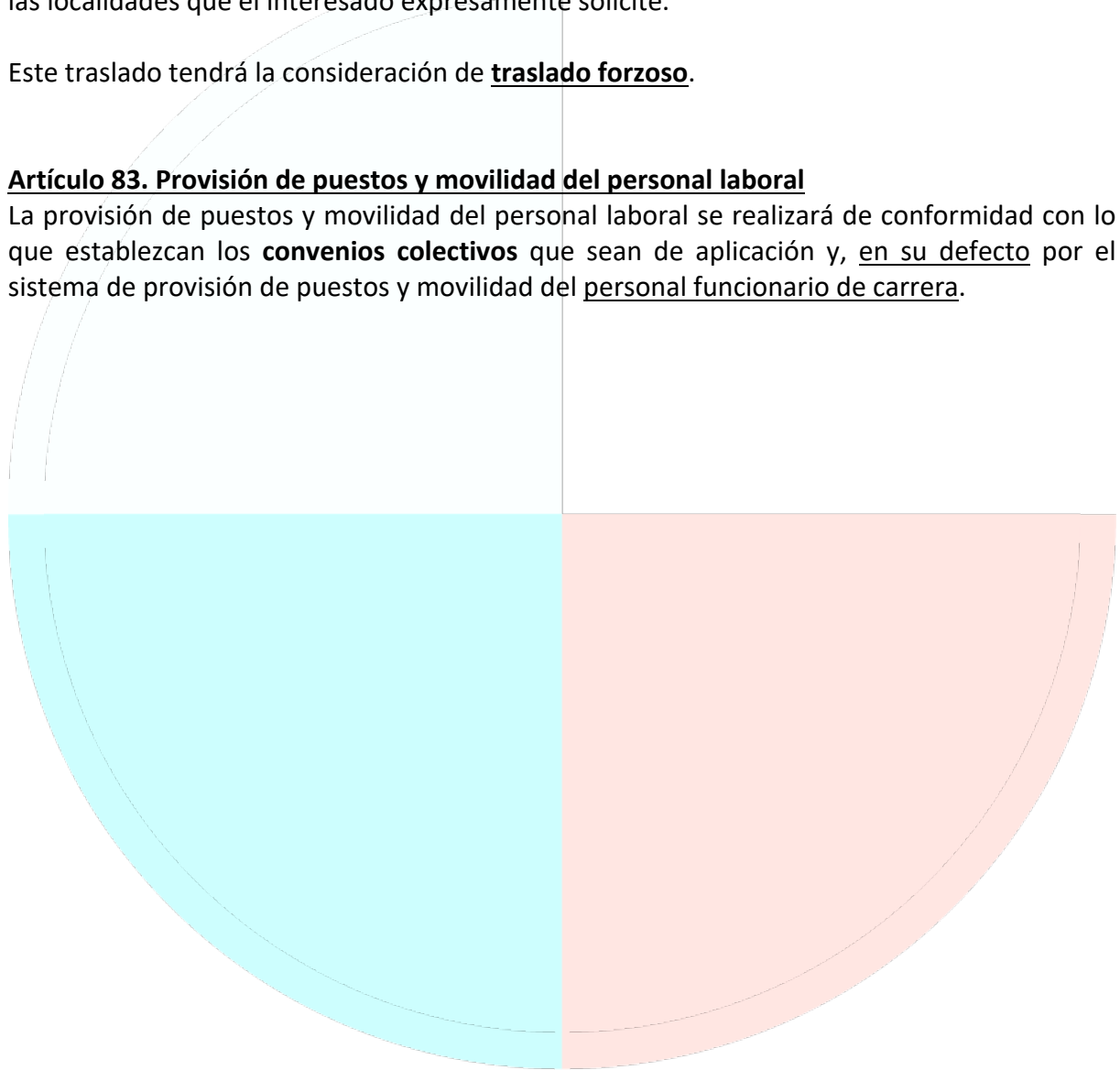
Violencia terrorista

2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la **actividad terrorista**, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, así como los funcionarios amenazados, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, **cuando la vacante sea de necesaria cobertura** o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Admón. Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de **traslado forzoso**.

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral

La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los **convenios colectivos** que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.



16. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

TREBEP

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera

1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Servicio activo.
- b) Servicios especiales.
- c) Servicio en otras AAPP.
- d) Excedencia.
- e) Suspensión de funciones.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.
- b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Las distintas situaciones administrativas en las que se podrán encontrar los funcionarios de carrera se definen en los arts. del 85 al 92 del TREBEP y, en tanto no se oponga al TREBEP, el art. 29 Ley 30/1984 y la regulación contenida en el Reglamento de Situaciones administrativas aprobado por RD 365/1995.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

- Servicio activo
- Servicios especiales
- Servicio en otras AAPP
- Excedencias: 
- Expectativa de destino
- Suspensión de funciones

- Excedencia voluntaria por interés particular
- Excedencia voluntaria por agrupación familiar
- Excedencia vol. por prestación de servicios en el sector público
- Excedencia voluntaria incentivada
- Excedencia por cuidado de familiares
- Excedencia por violencia (de género, sexual o terrorista)
- Excedencia forzosa

Servicio activo

Artículo 86. Servicio activo

1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, **presten servicios** en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Admón. u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.
2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan **de todos los derechos** inherentes a su condición de funcionarios **y** quedan sujetos a los **deberes** y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Admón. Pública en que presten servicios.

Servicios especiales

Artículo 87. Servicios especiales

En general son cargos políticos

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:
 - a) Cuando sean designados **miembros del Gobierno** o de los órganos de gobierno de las CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la UE o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados **altos cargos** de las citadas AAPP o Instituciones.
 - b) Cuando sean autorizados para realizar una **misión** por periodo determinado **> a 6 meses** en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
 - c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las AAPP que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Admón. Pública, estén asimilados en su rango administrativo a **altos cargos**.
 - d) Cuando sean adscritos a los **servicios** del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas.
 - e) Cuando accedan a la condición de **Diputado o Senador** de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las CCAA si perciben **retribuciones periódicas** por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
 - f) Cuando se desempeñen **cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva** en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las EELL, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
 - g) Cuando sean designados para formar parte del **Consejo General del Poder Judicial** o de los consejos de justicia de las CCAA.
 - h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los **Órganos Constitucionales** o de los **órganos estatutarios** de las CCAA u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las CCAA.

- i) Cuando sean designados como **personal eventual** por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.
- j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de **organizaciones internacionales**.
- k) Cuando sean designados **asesores** de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las CCAA.
- l) Cuando sean activados como **reservistas voluntarios** para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las **retribuciones del puesto o cargo que desempeñen** y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del **derecho a percibir los trienios** que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les **computará** a efectos de **ascensos**, reconocimiento de **trienios**, **promoción interna** y derechos en el régimen de **Seguridad Social** que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a **reingresar** al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Admón. Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Admón. Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación.

En este sentido, las AAPP velarán para que no haya menoscabo en el **derecho a la carrera profesional** de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las CCAA. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido **directores generales** y otros cargos superiores de la correspondiente Admón. Pública.

Servicios en otras AAPP

Artículo 88. Servicio en otras AAPP

Cambio de destino sin la realización de exámenes

1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los **procesos de transferencias** o por los **procedimientos de provisión de puestos de trabajo**, obtengan destino en una Admón. Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras AAPP. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Admón. a la que acceden se integren como personal propio de ésta.

2. Los funcionarios **transferidos a las CCAA** se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran.

3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras AAPP que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los **sistemas de provisión** previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Admón. en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Admón. de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Admón. Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

Tendrá todos los derechos del destino y mantendrá los del origen si vuelve

4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Admón. de origen, procedentes de la situación de servicio en otras AAPP, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa.

Excedencia

Artículo 89. Excedencia

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) **EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERÉS PARTICULAR:**

Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las AAPP durante un **periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores**.

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los **periodos mínimos de permanencia** en la misma.

*Cada período de excedencia tendrá una duración **no inferior a 2 años continuados**.*

Procederá **declarar de oficio** la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se **incumpla la obligación de solicitar el reingreso** al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

b) **EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR:**

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las AAPP durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo **cónyuge** resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un **puesto de trabajo de carácter definitivo** como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las AAPP, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las CCAA, así como en la UE o en organizaciones internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

c) **EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES:**

Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de **duración no superior a 3 años** para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que 2 funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Admón. podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será **computable** a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de

trabajo desempeñado se **reservará**, al menos, durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Admón.

d) **EXCEDENCIA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO O DE VIOLENCIA SEXUAL:**

Las funcionarias (**solamente mujeres**) víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los **6 primeros meses** tendrán derecho a:

- la **reserva** del puesto de trabajo que desempeñaran,
- siendo **computable** dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por **3 meses**, con un máximo de **18**, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los **2 primeros meses** de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir:

- las **retribuciones** íntegras y, en su caso,
- las **prestaciones familiares** por hijo a cargo.

e) **EXCEDENCIA POR RAZÓN DE VIOLENCIA TERRORISTA:**

Los funcionarios que hayan sufrido **daños físicos o psíquicos** como consecuencia de la actividad terrorista, así como los **amenazados**, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las **secuelas** provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

Suspensión de funciones

Artículo 90. SUSPENSIÓN DE FUNCIONES

1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará **privado** durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus **funciones** y de todos los **derechos**

inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando **exceda de 6 meses**.

2. La **suspensión firme** se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria **no podrá exceder de 6 años**.

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Admón. Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

Suspensión provisional

(art. 90.4) Podrá acordarse la **suspensión de funciones con carácter provisional** con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

(art. 98.3) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario **no podrá exceder de 6 meses**, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

El funcionario suspenso provisional tendrá **derecho** a percibir durante la suspensión:

- las retribuciones básicas y, en su caso,
- las prestaciones familiares por hijo a cargo.

(art. 98.4)

Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Admón. deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

17. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

TREBEP

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

1. Los **funcionarios públicos y el personal laboral** quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.
2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que **indujeren** a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la **misma responsabilidad** que éstos.
3. Igualmente, **incurrirán en responsabilidad** los funcionarios públicos o personal laboral que **encubrieren** las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Admón. o los ciudadanos.
4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

1. Las AAPP corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
 - a) Principio de **legalidad y tipicidad** de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
 - b) Principio de **irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.
 - c) Principio de **proporcionalidad**, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.
 - d) Principio de **culpabilidad**.
 - e) Principio de **presunción de inocencia**.
3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Admón.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

1. Las faltas disciplinarias pueden ser **muy graves**, **graves** y **leves**.

2. Son faltas **MUY GRAVES**:

- a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
- b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual.
- c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
- d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Admón. o a los ciudadanos.
- e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
- f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
- g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
- h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
- i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
- j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
- l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
- m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
- n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
- ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las CCAA.
- o) El acoso laboral.
- p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

RD 33/1986

Artículo 7

1. Son faltas **GRAVES**:

- a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.

- b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
- c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Admón. o a los administrados.
- d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.
- e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
- f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
- g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio, a la Admón. o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
- i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
- j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Admón. o se utilice en provecho propio.
- k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de 10 horas al mes.
- m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de 3 meses, cuando las 2 anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
- n) La grave perturbación del servicio.
- ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Admón.
- o) La grave falta de consideración con los administrados.
- p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el período comprendido desde el día primero al último de cada uno de los 12 que componen el año.

TREBEP

Artículo 95. Faltas disciplinarias

3. Las **faltas graves** serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:

- a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
- b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Admón. o de los ciudadanos.
- c) El descrédito para la imagen pública de la Admón.

4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las **faltas leves**, atendiendo a las anteriores circunstancias.

RD 33/1986

Son faltas **LEVES**:

- a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
- b) La falta de asistencia injustificada de 1 día.
- c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
- d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
- e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.

TREBEP

Artículo 96. Sanciones

1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

- a) **Separación del servicio** de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de **faltas muy graves**.
- b) **Despido disciplinario** del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
- c) **Suspensión firme de funciones**, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.
- d) **Traslado forzoso**, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.
- e) **Demérito**, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- f) **Apercibimiento**.
- g) Cualquier otra que se establezca por ley.

2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Definición: Dicho de un derecho, de una responsabilidad o de una obligación: Extinguirse por haber transcurrido cierto período de tiempo, especialmente un plazo legal.

1. Las infracciones prescribirán:

- las **muy graves** a los **3** años,
- las **graves** a los **2** años y
- las **leves** a los **6 meses**.

Las sanciones impuestas por faltas prescribirán:

- las **muy graves** a los **3** años,
- las **graves** a los **2** años y
- las **leves** **al año**.

2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de **faltas muy graves o graves** sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por **faltas leves** se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

En el procedimiento quedará establecida la debida **separación** entre la fase **instructora y la sancionadora**, encomendándose a órganos distintos.

18. INCOMPATIBILIDADES

El art. 103.3 de la Constitución Española establece que la ley la regulará el sistema de incompatibilidades y de garantías de los funcionarios para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Partiendo de dicho precepto constitucional surge la **Ley 53/1984, 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las AAPP.**

Principios generales (arts. 1 y 3)

De la redacción del art. 1 se desprende lo siguiente:

La Ley parte del principio de la **incompatibilidad en el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un 2º puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la Ley.**

A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las CCAA y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las AAPP, incluida la Admón. de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.

No se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en la mencionada Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las AAPP; Entes, Organismos y Empresas dependientes; de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles.

Remuneración, a los efectos de esta ley, es cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.

La compatibilidad con el desempeño de una actividad privada está sometida al previo reconocimiento de la compatibilidad.

En el apartado 3º se recoge el principio de dedicación del personal al servicio de las AAPP, en virtud del cual, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley será **incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión, o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.**

Resumen de los principios generales:

- Es **incompatible** el ejercicio de **un puesto público con cualquier actividad**, pública o privada, que pueda **impedir o menoscabar** el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

- Con carácter general, es **incompatible** el ejercicio de **2 puestos públicos**, con las excepciones que marca la ley, y para su ejercicio será necesaria **autorización**.
- 1 puesto **público y otro privado** pueden ser compatibles. Para su ejercicio será necesario el **reconocimiento** de la compatibilidad.
- Es incompatible la percepción de **2 remuneraciones** a cargo del sector **público**.
- Es incompatible el ejercicio de cualquier puesto público con la percepción de **pensión de jubilación o retiro**. La DA 9ª permite la compatibilidad del desempeño de un puesto de profesor emérito con la percepción de la pensión de jubilación. También es compatible el desempeño de un puesto a tiempo parcial en régimen laboral con la percepción de la pensión de jubilación parcial.

Ámbito de aplicación de la Ley 53/1984

1. La presente Ley será de aplicación a:

- a) El personal civil y militar al servicio de la AE y de sus Organismos Públicos.
- b) El personal al servicio de las Administraciones de las CCAA y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
- c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales (EELL) y de los Organismos de ellas dependientes.
- d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
- e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.
- f) El personal al servicio de la Seguridad Social (SS), de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.
- g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en > 50% con subvenciones u otros ingresos procedentes de las AAPP.
- h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las AAPP sea ≥ 50%.
- i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.
- j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.

2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un 2º puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los **Registros de Personal** correspondientes. Este requisito será indispensable, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.

Compatibilidad de actividades PÚBLICAS

Cuestiones generales

Sólo podrá desempeñar un 2º puesto de trabajo o actividad en el sector público para:

- las funciones **docente y sanitaria**,
- y en los que, por **razón de interés público**, se determine por el Consejo de Ministros, mediante RD, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias (la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral).

Para el ejercicio de la 2ª actividad **será indispensable la previa y expresa AUTORIZACIÓN de compatibilidad**, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los 2 puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

Es incompatible el ejercicio de cualquier puesto público con la percepción de **pensión de jubilación o retiro**. La DA 9ª permite la compatibilidad del desempeño de un puesto de profesor emérito con la percepción de la pensión de jubilación.

También es compatible el desempeño de un puesto a tiempo parcial en régimen laboral con la percepción de la pensión de jubilación parcial. La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.

Quienes accedan a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, para su ejercicio es **imprescindible la previa y expresa autorización de compatibilidad** (cuya competencia corresponde a la Oficina de Conflicto de Intereses en caso de que el puesto principal pertenezca a la AE). Dicha autorización, deberán instarla en los **10 primeros días** del plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.

Estas solicitudes de autorización de compatibilidad para ejercer un 2º puesto de trabajo en el sector público se entenderán **estimadas si en el plazo de 4 meses** no se hubiera dictado resolución expresa.

Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley:

- El desempeño de un puesto de trabajo como **profesor universitario asociado**, en régimen de dedicación ≤ a tiempo parcial (máx. 30h/semana) y de duración determinada.
- Al **personal docente e investigador de la Universidad** para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su

departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial. (Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como 2º puesto, podrá autorizarse la compatibilidad para desempeñar 1 de los puestos docentes universitarios a que se hace referencia).

- A los **Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería** podrá autorizarse para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector sanitario en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.
- A los **Catedráticos y Profesores de Música** que presten servicio en los Conservatorios Superiores de Música y en los Conservatorios Profesionales de Música, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un 2º puesto de trabajo en el sector público cultural.
- El desempeño de los cargos electivos siguientes (teniendo en cuenta que sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a 1 de las 2 actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones, o asistencias que correspondan por la otra):
 - o Miembros de las asambleas legislativas de las CCAA: salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
 - o Miembros de las corporaciones locales: salvo que desempeñen el cargo de forma retribuida y en régimen de dedicación exclusiva (salvo que lo desempeñen fuera de su jornada laboral y sin superar unas retribuciones límite).
- Podrá autorizarse de manera excepcional, la compatibilidad para el ejercicio de **actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico**, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas AAPP.
- **por razón de interés público**, así lo determine el Consejo de Ministros mediante RD u órgano de gobierno de la CA en el ámbito de sus competencias. En estos casos la segunda actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial, y con duración determinada.

Autorización condicionada también a las limitaciones retributivas del art. 7

Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los PGE para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

- Un 30%, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 35%, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
- Un 40%, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- Un 45%, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
- Un 50%, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las CCAA o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio. No obstante, a través de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública, de 20 de diciembre de 2011, se autoriza la superación del límite previsto para personal AGE para ser profesor universitario asociado.

Compatibilidad de actividades PRIVADAS

La Ley prohíbe el reconocimiento de la compatibilidad con actividades privadas que puedan suponer un menoscabo de las funciones desempeñadas. Las resoluciones de reconocimiento han de respetar las siguientes limitaciones:

- **No se podrá ejercer**, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o a servicio de Entidades o particulares **que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad** donde estuviere destinado. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. El Gobierno, por RD, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas.
- Tampoco se podrá reconocer la compatibilidad para **actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario $\geq \frac{1}{2}$ de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las AAPP**, sólo podrá autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley 53/1984 como a tiempo parcial.
- **No se podrá reconocer compatibilidad para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un 2º puesto o actividad públicos**, siempre que la Σ de las jornadas de ambos sea $\geq$ a la máx. en las AAPP.
- No se podrá reconocer compatibilidad para el ejercicio con actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, cuya cuantía $> 30\%$ de su retribución básica excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (sin embargo, permiten la posibilidad de que los interesados soliciten la reducción de dicho concepto retributivo para poder obtener el reconocimiento de compatibilidad).

Se **prohíbe**, en todo caso:

- a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional en los asuntos en que **esté interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que intervenir** por razón del puesto público.
- b) La pertenencia a Consejos de Admón. u órganos rectores de **Empresas** o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente **relacionada** con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
- c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades **concesionarias, contratistas** de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
- d) La **participación $> 10\%$** en el capital de las Empresas o Sociedades.

El ejercicio de actividades privadas requerirá el previo **RECONOCIMIENTO de compatibilidad**, entendiéndose **estimada** la solicitud si en el **plazo de 3 meses** no hubiese recaído resolución expresa.

Actividades **exceptuadas**

Quedan **exceptuadas del régimen de incompatibilidades** las siguientes actividades:

- a) Las derivadas de la **administración del patrimonio personal o familiar**.
- b) La **dirección de seminarios** o el dictado de **cursos o conferencias** en Centros oficiales **destinados a la formación de funcionarios** o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual **ni supongan > 75 horas al año**, así como la **preparación para el acceso a la función pública** en los casos y forma que reglamentariamente se determine.
- c) La participación en **Tribunales calificadores de pruebas selectivas** para ingreso en las AAPP.
- d) La participación del personal docente en **exámenes, pruebas o evaluaciones** distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.
- e) El ejercicio del cargo de **Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios**, siempre que no sea retribuido.
- f) La **producción y creación literaria, artística, científica y técnica**, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
- g) La **participación ocasional en coloquios y programas** en cualquier medio de comunicación social.
- h) La **colaboración y la asistencia ocasional a Congresos**, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.

Sanciones en materia de incompatibilidades

Según establece el art. 20 de esta Ley, el incumplimiento será sancionado:

- En caso de **incumplimiento de las normas** sobre incompatibilidades si da lugar a **situación de incompatibilidad**: ejecutividad incompatibilidad y sanción por **falta muy grave**.
- Si lo que se produce es un **incumplimiento de los plazos** u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, siempre que no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad → **falta grave**.
- En caso de **bajo rendimiento** (faltas de asistencia, retrasos, negligencia, descuido en el desempeño del puesto), si la falta correspondiente es calificada de **grave o muy grave** → queda **revocada automáticamente** la autorización o reconocimiento de compatibilidad.